

Índice

2. Comentário dos diretores	
2.1 Condições financeiras e patrimoniais	1
2.2 Resultados operacional e financeiro	15
2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases	17
2.4 Efeitos relevantes nas DFs	18
2.5 Medições não contábeis	19
2.6 Eventos subsequentes as DFs	23
2.7 Destinação de resultados	24
2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs	30
2.9 Comentários sobre itens não evidenciados	31
2.10 Planos de negócios	32
2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional	36
5. Política de gerenciamento de riscos e controles internos	
5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado	37
5.2 Descrição dos controles internos	44
5.3 Programa de integridade	49
5.4 Alterações significativas	56
5.5 Outras informações relevantes	57

2.1 Condições financeiras e patrimoniais



2.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

Apresentação das Demonstrações Financeiras da Companhia

As informações financeiras contidas e analisadas a seguir são derivadas de nossas demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2022, 2021 e 2020, as quais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem a Lei das Sociedades por Ações, as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (*International Financial Reporting Standards – “IFRS”*) emitidos pelo *International Accounting Standards Board (“IASB”)*.

a. Comentários dos Diretores sobre as condições financeiras e patrimoniais gerais

A administração da Companhia entende que as necessidades de caixa da Companhia consistem em capital de giro, pagamento do endividamento e despesas de capital relacionadas aos investimentos em suas operações. As fontes de liquidez da Companhia advêm do fluxo de caixa das suas operações e empréstimos de curto e longo prazo. Em 31 de dezembro de 2022, 2021 e 2020, o fluxo de caixa da Companhia utilizado nas atividades de investimentos foi oriundo principalmente dos empréstimos e capitalizações (*Equity*).

A tabela abaixo apresenta um resumo da situação patrimonial e financeira da Companhia (incluindo liquidez) para os exercícios indicados:

Exercício social encerrado em findo em 31 de dezembro de			
Consolidado (em R\$ milhões)	2022	2021	2020
Receita operacional líquida	5.058,6	3.745,0	3.781,9
Lucro bruto	2.095,4	1.537,9	1.482,0
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	1.319,4	1.158,0	701,7
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	2.287,1	3.067,9	1.952,5
Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários	473,6	416,1	2.638,3
Instrumentos financeiros derivativos, líquidos	344,3	737,8	3.556,4
Endividamento Bruto ⁽¹⁾	-3.139,9	-4.017,7	-11.106,0
Dívida Líquida ⁽²⁾	-2.322,0	-2.863,8	-4.911,3
Patrimônio líquido	4.588,6	4.170,1	3.802,9
Rentabilidade			
Lucro (prejuízo) líquido / Patrimônio líquido	28,8%	27,8%	18,5%
Liquidez corrente ⁽³⁾	1,02	1,35	2,13
(1) Endividamento Bruto é a soma dos empréstimos, financiamentos e debêntures e arrendamentos mercantis financeiros circulantes e não circulantes. (2) dívida líquida é calculada como a soma de empréstimos e financiamentos e debêntures, arrendamentos mercantis financeiros circulantes e não circulantes, líquidos de instrumentos financeiros derivativos (ativo circulantes e não circulantes), menos caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários e caixa restrito de dívidas bancárias e financiamentos. (3) Liquidez corrente é calculada pela divisão do ativo circulante total pelo passivo circulante total.			

2.1 Condições financeiras e patrimoniais



No exercício findo em 31 de dezembro de 2022, a receita operacional líquida atingiu R\$ 5.058,6 milhões, aumento de 35,08% em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. O volume total transportado, de 44,7 bilhões de TKU, foi 19,6% maior a 2021. Principalmente impulsionado pela normalização da safra de milho e pelo volume de farelo de soja. O lucro operacional em 2022 foi de R\$ 2.095,4 milhões, representando um aumento de 13,9% em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. O EBITDA foi de R\$ 2.460,8 milhões, aumento de 36,25% em relação ao trimestre findo em 31 de dezembro de 2021. A dívida líquida somou R\$ 2.322,0 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2022, que comparado ao valor de R\$ 2.863,8 milhões em 2021, representando uma redução de 18,92%, devido principalmente pela antecipação de pagamento da Senior Note em 2025 em janeiro de 2022.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a receita operacional líquida atingiu R\$ 3.745,0 milhões, redução de 0,98% em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. O volume total transportado, de 37,3 bilhões de TKU, foi 5,7% inferior a 2020. Principalmente pela quebra de safra do milho, que resultou em uma perda de 30,3% em relação ao ano anterior nesse produto, a redução desse volume foi atenuada pelo ganho de *market share* e o melhor desempenho no transporte de combustível e produtos industriais, que cresceram 38,8% e 5,1% respectivamente. O lucro operacional foi de R\$ 1.537,9 milhões, representando um aumento de 3,77% em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. A dívida líquida somou R\$ 2.863,8 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, que comparado ao valor de R\$ 4.911,3 milhões em 2020, representando uma redução de 41,69%, devido principalmente pela antecipação de pagamento da Senior Note em 2024 e pré-pagamento parcial da Senior Notes 2025.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a receita operacional líquida atingiu R\$ 3.781,9 milhões, redução de 8,55% em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. O volume total transportado, de 39,6 bilhões de TKU, foi 2,6% superior a 2019. Apesar do aumento do volume a receita líquida de transporte foi impactada pela queda das tarifas em 10,6% em função: (i) dos menores preços praticados, em razão da pavimentação da BR-163, ainda sem a esperada cobrança de pedágio; (ii) menores patamares de preço do diesel, principalmente no primeiro semestre e; (iii) do mix de produtos transportados - com maior volume de açúcar e industriais. Destacamos o aumento do volume de açúcar (+87,1%), fertilizantes (+36,4%) e celulose (+23,7%). O volume de grãos permaneceu estável, em razão do cenário de mais competição e, especialmente no milho, pelo produtor segurado as exportações. A dívida líquida somou R\$ 4.911,3 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, que comparado ao valor de R\$ 5.014,8 milhões em 2019, representando uma redução de 2,1%, se mantendo praticamente igual entre os exercícios, os saldos de caixa, advindo de recursos de financiamento e geração de caixa da operação juntamente com a proteção de hedge cambial compensaram o aumento da dívida no exercício.

b. Comentários dos Diretores sobre a estrutura de capital

O endividamento bruto no final de 2022 reduziu para R\$ 3.139,9 milhões, assim como a dívida líquida, que alcançou R\$ 2.322,0 milhões. Principalmente pelo pré-pagamento da Senior Notes 2025, fizeram que a alavancagem financeira se mantivesse dentro da metas dos covenants contratuais, sem qualquer tipo de quebra desses índices. Em 31 de dezembro de 2022, os índices foram apurados utilizando uma interpretação mais conservadora dos ajustes previstos nas formulas dos contratos, sendo a principal métrica utilizada, alavancagem = Dívida Líquida / Ebitda. A dívida consolidada da Rumo possui custo médio ponderado de aproximadamente 103% CDI, com um prazo médio de 5,5 anos. Para maiores informações sobre covenants contratuais veja o item (iv) níveis de endividamento e as características de tais dívidas.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais



A estrutura de capital da Companhia em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019 é evidenciado pela tabela a seguir:

(em milhões de R\$, exceto %)	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Patrimônio Líquido	4.588,6	4.170,1	3.802,9
Endividamento Bruto ⁽¹⁾	-3.139,9	-4.017,7	-11.106,0
Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários	473,6	416,1	2.638,3
Instrumentos financeiros derivativos, líquidos	344,3	737,8	3.556,4
Dívida líquida⁽²⁾	-2.322,0	-2.863,8	-4.911,3
Dívida líquida/PL⁽³⁾	50,6%	68,7%	129,1%

(1) Endividamento Bruto é a soma dos empréstimos, financiamentos e debêntures e arrendamentos mercantis financeiros circulantes e não circulantes.

(2) dívida líquida é calculada como a soma de empréstimos e financiamentos e debêntures, arrendamentos mercantis financeiros circulantes e não circulantes, líquidos de instrumentos financeiros derivativos (ativo circulantes e não circulantes), menos caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários e caixa restrito de dívidas bancárias e financiamentos.

(3) Composto pela divisão da dívida líquida pelo valor do patrimônio líquido total do exercício.

Em 31 de dezembro de 2022, o patrimônio líquido era de R\$ 4.588,6 milhões, aumento de 10,04% em relação a 31 de dezembro de 2021, decorrente do resultado apurado no exercício de 2022, líquido das distribuições de dividendos (25% mínimos obrigatórios e complementares) e reservas obrigatórias.

Em 31 de dezembro de 2022 a Companhia apresentava um endividamento bruto no valor de R\$ 3.139,9 milhões, essa redução em relação ao ano de 2021 é explicada pelo pré-pagamento da *Senior Notes 2025* de R\$ 2.848,3 milhões em janeiro de 2022. Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia apresentava um endividamento bruto no valor de R\$ 4.017,7 milhões, essa redução em relação ao ano de 2020 é explicada pelo pré-pagamento da *Senior Notes 2024* de R\$ 4.149,8 milhões em março de 2021 combinado com o pré-pagamento de 50% da *Senior Notes 2025* em novembro de 2021 no valor de R\$ 1.369,3 milhões. Em 31 de dezembro de 2020 a Companhia apresentava um endividamento bruto no valor de R\$ 11.106,0 milhões, um aumento de R\$ 2.831,6 milhões em relação ao exercício anterior, esse aumento pode ser explicado principalmente pela depreciação do real diante do dólar ao longo do período, devido a uma série de fatores locais e globais sendo a principal a pandemia COVID-19; impactando principalmente as dívidas da Companhia com exposição em dólar (sendo as principais NCE's (*Senior Notes*) com vencimento em 2024 e 2025). Apesar desse impacto na variação cambial das dívidas mencionadas, a Companhia não tem grandes impactos na dívida líquida e no resultado devido aos contratos de hedge de proteção à exposição cambial.

O capital de terceiros da Companhia, representado pelo endividamento bruto, inclui o saldo das contas de empréstimos, financiamentos e debêntures e arrendamento mercantis financeiros circulantes e não circulantes. Estes recursos são utilizados principalmente para expansão das operações de logística integrada.

Estrutura de capital			
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Capital de terceiros (total endividamento Bruto)	40,6%	49,1%	74,5%
Capital próprio (patrimônio líquido total do exercício)	59,4%	50,9%	25,5%
(em milhões de R\$, exceto %)	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Patrimônio líquido total do exercício	4.588,6	4.170,1	3.802,9
Endividamento Bruto	3.139,9	4.017,7	11.106,0

2.1 Condições financeiras e patrimoniais



Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários	473,6	416,1	2.638,3
Instrumentos financeiros derivativos, líquidos	344,3	737,8	3.556,4
Dívida líquida	2.322,0	2.863,8	4.911,3
Dívida líquida/Patrimônio Líquido	50,6%	68,7%	129,1%

c. Comentários dos Diretores em relação à capacidade de pagamentos em relação aos compromissos financeiros assumidos

Considerando o perfil de endividamento da Companhia, suas disponibilidades e a expectativa de geração de fluxo de caixa, a administração entende que a Companhia terá capacidade de cumprir com todos os seus compromissos financeiros assumidos no curto prazo, embora não possa garantir que tal situação será mantida nos anos subsequentes. Caso seja necessário contrair empréstimos para financiar seus investimentos e aquisições, a administração entende que a Companhia, e o grupo ao qual pertence, tem capacidade para contratá-los, como por exemplo o acesso ao mercado de capitais por meio de emissão de dívidas.

A seguir é apresentado um demonstrativo da dívida líquida e do capital circulante líquido da Companhia, nas datas indicadas:

A Companhia apresentava capital circulante líquido positivo (“Capital de Giro Líquido Ajustado”) em 31 de dezembro de 2022, 2021 e 2020, respectivamente, nos montantes de R\$ 372,6 milhões, R\$ 463,6 milhões, e R\$ 462,7 milhões, decorrente do curto prazo de faturamento de clientes (7 a 15 dias) e prazo de pagamento de fornecedores mais longo (acima de 45 dias).

A administração da Companhia acredita que as obrigações de curto prazo poderão ser satisfeitas preponderantemente com a geração de caixa operacional dos seus negócios, que foi de R\$ 2.287,1 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 (comparado a R\$ 3.067,9 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021).

Vencimentos	Endividamento Bruto (31/12/2022)	Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários (31/12/2022)	Instrumentos financeiros derivativos	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Curto Prazo (até 1 ano)	-754,9	473,6	-63,4	-344,7	-79,3	1.756,8
Longo Prazo	-2.385,0	0,0	407,7	-1.977,3	-2.784,5	-6.668,1
Total Endividamento Bruto¹ e dívida líquida²	-3.139,9	473,6	344,3	-2.322,0	-2.863,8	-4.911,3
Ativo circulante, exceto caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e derivativos				1.060,0	1.052,2	1.215,5
Passivo circulante, exceto empréstimos, financiamentos e debêntures, derivativos e arrendamentos financeiros				-687,4	-588,6	-752,8
Capital de Giro Líquido Ajustado³				372,6	463,6	462,7

(1) Endividamento Bruto é a soma dos empréstimos, financiamentos e debêntures, arrendamentos mercantis financeiros circulantes e não circulantes.

(2) Dívida líquida é calculada como a soma de empréstimos, financiamentos e debêntures, arrendamentos mercantis financeiros, líquidos de instrumentos financeiros derivativos, menos caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários e caixa restrito de dívidas bancárias e financiamentos.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais



(3) O capital de giro líquido ajustado não é uma medida de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB) e não possui significado padrão. Outras empresas podem calcular o capital de giro líquido ajustado de maneira diferente ao calculado pela Companhia. A administração da Companhia entende que a medição do capital de giro líquido ajustado é útil para comparar, periodicamente, o desempenho operacional da Companhia, bem como para nortear certas decisões administrativas.

d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas.

Em 31 de dezembro de 2022, a dívida líquida da Companhia era de R\$ 2.322,0 milhões, representando uma redução de 18,92% em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 (conforme explicado no item de estrutura de capital). Em 31 de dezembro de 2021, a dívida líquida da Companhia era de R\$ 2.863,8 milhões, representando uma redução de 41,69% em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Para maiores informações acerca dos contratos financeiros e do endividamento da Companhia, vide item 2.1(f) abaixo.

e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez.

Os Diretores acreditam que a Companhia tem acesso às mais diversificadas fontes de financiamento, tais como mercado de capitais local e internacional, bancos comerciais e de investimento e agências de fomento, como, por exemplo, o acesso ao mercado de capitais por meio de emissão de dívidas em 2022, 2021 e 2020, que podem ser utilizadas para financiamento do capital de giro e investimentos em ativos não-circulantes. A Companhia também pode recorrer ao autofinanciamento, por meio da retenção de lucros e/ou aumentos de capital.

f. Níveis de endividamento e as características de tais dívidas.

(i) Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Em 31 de dezembro de 2022, a Companhia possuía um endividamento bruto (empréstimos, financiamentos e debêntures, arrendamentos mercantis financeiros) de R\$ 3.139,9 milhões, dos quais R\$ 754,9 milhões, ou 24,04%, eram representados por dívidas de curto prazo. O endividamento bruto da Companhia reduziu R\$ 877,8 milhões, entre 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021, principalmente devido ao pré-pagamento das *Seniors Notes 2025* em janeiro de 2022, já explicado anteriormente. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possuía um endividamento bruto (empréstimos, financiamentos e debêntures e arrendamentos mercantis financeiros) de R\$ 4.017,7 milhões, dos quais R\$ 473,5 milhões, ou 11,79%, eram representados por dívidas de curto prazo. O endividamento bruto da Companhia reduziu R\$ 7.088,3 milhões, entre 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, principalmente devido ao pré-pagamento das *Seniors Notes 2024/2025* já explicado anteriormente. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía um endividamento bruto (empréstimos, financiamentos e debêntures e arrendamentos mercantis financeiros) de R\$ 11.106,0 milhões, dos quais R\$ 1.219,5 milhões, ou 10,98%, eram representados por dívidas de curto prazo. O endividamento bruto da Companhia aumentou R\$ 11.106,0 milhões, ou 34,22%, entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020, principalmente devido a

2.1 Condições financeiras e patrimoniais



captação de novas dívidas ao longo de 2020 combinado com depreciação do real diante do dólar, aumentando assim a dívida com exposição em moeda estrangeira.

A tabela abaixo apresenta as principais características dos contratos de empréstimo e financiamento relevantes em vigor em 31 de dezembro de 2022 e 2021 e 2020:

Contratos	Taxa de juros	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	Vencimento
Empréstimos e financiamentos					
Com garantia					
Finame (BNDES)	Pré-fixado	6.190	24.803	43.416	jan/24
Finem (BNDES)	URTJLP (i)	1.052.244	1.194.667	1.394.543	dez/29
NCE	CDI + 0,80%	355.770	515.928	505.061	dez/23
	CDI + 3,15%	-	-	468.516	mar/21
Senior Notes 2024	Pré-fixado (US\$)	-	-	4.535.874	fev/24
Senior Notes 2025	Pré-fixado (US\$)	-	-	3.096.109	jan/25
Senior Notes 2032	Pré-fixado (US\$)	1.086.708	1.559.976	-	jan/32
		2.500.912	3.295.374	10.043.519	
Debêntures					
Debêntures não conversíveis	IPCA + 4,68%	518.680	543.752	595.847	fev/26
Debêntures privadas	CDI + 1,30% a.a.	-	-	50.504	nov/21
		518.680	543.752	646.351	
Total		3.019.592	3.839.126	10.689.870	
Circulante		711.056	422.941	986.875	
Não circulante		2.308.536	3.416.185	9.702.995	
		3.019.592	3.839.126	10.689.870	

Apresentamos a seguir descrição dos principais contratos financeiros celebrados pela Companhia, vigentes em 31 de dezembro de 2022, 2021 e 2020:

BNDES

Correspondem a recursos captados pelas suas Companhia destinados ao financiamento dos projetos de expansão do segmento de logística e são destinados a investimentos no ativo imobilizado e ativo intangível. Os contratos firmados têm como garantia avais da Rumo S.A, fianças bancárias e a transferência da propriedade fiduciária dos bens descritos nos respectivos contratos.

- **FINAME** – Financiamento de Máquinas e Equipamentos, intermediados por diversas instituições financeiras, destinados a investimentos no ativo imobilizado. Esses financiamentos estão sujeitos a juros pagáveis mensalmente e são garantidos por alienação fiduciária dos bens financiados.
- **FINEM** – Financiamento de Empreendimentos, intermediados por diversas instituições financeiras, destinados à implantação, ampliação, recuperação e modernização de ativos fixos. Esses financiamentos estão sujeitos a juros pagáveis mensalmente e são garantidos por alienação fiduciária dos bens financiados.

NCE

2.1 Condições financeiras e patrimoniais



A controlada Rumo Malha Norte emitiu, em 24 de janeiro de 2018, NCE no valor de R\$500,0 milhões em favor do Bradesco, com vencimento em 26 de dezembro de 2023. A nota conta com o aval da Companhia e prevê, dentre outras, as seguintes hipóteses de vencimento antecipado:

- declaração de vencimento antecipado de quaisquer obrigações pecuniárias relacionadas a operações financeiras e/ou a operações no mercado de capitais local ou internacional, da Rumo Malha Norte ou da Companhia com valor individual ou agregado superior a R\$ 50,0 milhões;
- alienação, fusão, cisão ou qualquer outro processo de reorganização societária, ou, ainda, alteração do controle acionário efetivo da Rumo Malha Norte e/ou da Companhia, a não ser que previamente informado ao Bradesco e que não afete a capacidade de liquidez da referida nota, excetuadas as operações societárias realizadas dentro do Grupo Cosan e/ou caso os recursos obtidos com a alienação sejam mantidos dentro de tal grupo econômico;
- manutenção do índice da Dívida Líquida / EBITDA em, no máximo, 4,0x em 2018; 3,6x em 2019; 3,3x em 2020; e 3,5x a partir de 2021;
- constituição, pela Companhia e/ou por suas controladas, de qualquer dívida que possua preferência em relação à NCE, exceto (i) se previamente autorizado pelo Bradesco; (ii) para endividamentos com garantias de qualquer modalidade onde tais garantias sejam compartilhadas com o Bradesco; (iii) para eventuais contratos de financiamento celebrados com o BNDES e/ou qualquer outra agência de fomento; (iv) para contratos financeiros celebrados com instituições financeiras no âmbito de operações de repasse de recursos do BNDES; (v) contratos de prestação de fiança ou outra modalidade de garantia que vise garantir e/ou afiançar contratos firmados, nos termos dos itens (iii) e (iv) acima; e/ou (vi) em financiamentos para aquisição de ativos, nos quais os próprios ativos adquiridos sejam objeto da garantia outorgada; e
- venda ou transferência de ativos relevantes da Rumo Malha Norte, desde que afete de forma adversa a capacidade de pagamento da Rumo Malha Norte e/ou da Companhia, de suas obrigações relativas à NCE, e que comprovadamente ocasione risco ao cumprimento das obrigações nela assumidas, excetuados os casos em que os recursos obtidos com a venda forem mantidos dentro do grupo econômico da Rumo Malha Norte e/ou da Companhia ou, ainda, na hipótese da transferência dos ativos ocorrer para empresas do mesmo grupo econômico da Rumo Malha Norte e/ou da Companhia.

Para internação dos recursos da Senior Notes 2025 (pré-paga em 14 de janeiro de 2022), a controlada Rumo Malha Norte emitiu uma NCE em favor do Itaú, em 27 de abril de 2018, no montante de US\$ 500,0 milhões, com vencimento em 15 de janeiro de 2025. Por estratégia da Companhia, em 17 de novembro de 2021 foi realizado o pré-pagamento parcial de US\$ 250,0 milhões dessa NCE, com o saldo de US\$ 250,0 milhões restantes, esse instrumento foi aditado para compor a internalização da Senior Notes 2032.

Debêntures

Em 5 de dezembro de 2017, a companhia efetuou a 10ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, de espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em Série Única, no montante de R\$ 500.000,00 (quinhentos milhões) com vencimento em 5 de dezembro de 2025. As debêntures contam com

2.1 Condições financeiras e patrimoniais



garantia fidejussórias prestadas pela sua controladora Rumo S.A. O saldo em 31 de dezembro de 2018 era de R\$ 501,1 milhões, considerando o valor principal mais juros apropriados até a data.

Em 22 de fevereiro de 2019, a Companhia exerceu o direito de resgate antecipado facultativo do instrumento particular de escrita da 10ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, no montante de principal de R\$ 500.000 e, simultaneamente, emitiu, no mesmo montante, a 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos, da Companhia, nos termos da instrução da comissão de valores mobiliários nº 476.

Além disso, as escrituras das debêntures acima descritas preveem determinadas hipóteses de vencimento antecipado, que incluem, por exemplo:

- (a) Transferência do controle acionário, direto ou indireto, da emissora e/ou da garantidora, sem que tenham sido constituídas garantias adicionais as debêntures de forma satisfatória aos debenturistas;
- (b) Cisão, fusão ou incorporação da emissora e/ou da garantidora ou qualquer subsidiária ou qualquer forma de reorganização societária envolvendo emissora e/ou garantidora sem a prévia autorização dos debenturistas;
- (c) venda ou transferência de ativos relevantes da emissora e/ou da garantidora;
- (d) constituição de qualquer nova dívida que tenha preferência às debêntures em eventual concurso de credores, exceto se as garantias forem compartilhadas com os debenturistas ou se tratar de eventual contrato de financiamento com o BNDES ou outra agência de fomento;
- (e) vencimento antecipado de qualquer obrigação financeira, de valor igual ou superior a R\$ 50 milhões;
- (f) descumprimento de sentença judicial transitada em julgado, que envolva valor unitário ou agregado superior a R\$ 50 milhões;
- (g) falta de pagamento, de qualquer dívida financeira de valor unitário igual ou superior a R\$ 50 milhões, não sanado em até 15 dias contados da respectiva data de vencimento; e
- (h) não cumprimento da legislação socioambiental, incluindo, mas não se limitando a legislação pertinente à Política Nacional do meio Ambiente e Resoluções do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, bem como da legislação trabalhista, sem adotar as medidas e ações preventiva ou reparatórias destinadas a evitar e corrigir eventuais danos ao meio ambiente e a seus trabalhadores.

(ii) Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Em 31 de dezembro de 2022, Companhia dispunha de linhas de crédito em bancos com rating AA, que não foram utilizadas, no valor total de R\$ 345,7 milhões (R\$ 344,4 milhões em 31 de dezembro de 2021). O uso dessas linhas de crédito está sujeito a certas condições contratuais.

(iii) Grau de subordinação entre as dívidas

Nenhuma das dívidas da Companhia existentes em 31 de dezembro de 2022 possui cláusula específica de subordinação, de forma que não há relação de preferência entre as mesmas. O grau de subordinação entre as dívidas da Companhia é determinado de acordo com as disposições da legislação em vigor.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais



Determinados empréstimos e financiamentos da Companhia são garantidos por alienação fiduciária dos bens objeto de financiamento, penhor de direitos creditórios, penhor de receitas, penhor de ações de emissão de subsidiárias da Companhia, entre outros.

(iv) Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições

Em relação aos limites de endividamento, a Companhia Rumo S.A. e suas controladas estão sujeitas a determinadas cláusulas restritivas existentes na maioria dos contratos de empréstimos e financiamentos, com base em determinados indicadores financeiros e não financeiros – limitando indiretamente o nível de endividamento. Os indicadores financeiros consistem na razão entre: (i) Dívida Líquida (dívidas bancárias, debêntures, arrendamentos mercantis considerados como leasing financeiro deduzidos de caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários, caixa restrito de aplicações financeiras vinculadas a empréstimos e instrumentos derivativos)/EBITDA (lucro antes do imposto de renda e contribuição social, despesa financeira líquida, depreciação e amortização); (ii) EBITDA/Resultado Financeiro Consolidado (Soma de despesas financeiras oriundas de financiamentos bancários, operações de mercado de capitais, operações de leasing, arrendamento mercantil e Certificados de Recebíveis Imobiliários ("CRI"), juros ativos e passivos sobre mútuos, amortização de ágio e deságio na cessão de direitos creditórios, resultado líquido de Operações de Derivativos e variações monetárias e cambiais ativas e passivas; (ii) menos receitas financeiras de aplicações financeiras.). A apuração é anual na data das demonstrações financeiras, utilizando os resultados consolidados da Companhia.

O ratio pactuado é de até 3,5x Dívida Líquida/EBITDA e Índice de Cobertura de Juros mínimo de 2,0x EBITDA/Resultado Financeiro, limites que estavam sendo atendidos pela Companhia em 31 de dezembro de 2022.

Em relação à distribuição de dividendos, não há uma ressalva se a Companhia e suas controladas estiverem adimplentes com as obrigações previstas nos contratos de empréstimos e financiamentos.

Existem contratos que preveem restrições para a distribuição de dividendos se a Companhia estiver em mora ou estiver com Covenants de Dívida Financeira Líquida/EBITDA > 3,5x, sendo que, neste caso, veda-se a distribuição de dividendos a título de antecipação e/ou rendimentos sem a aprovação previa do credor – exceto a distribuição mínima obrigatória prevista na Lei das Sociedades por Ações.

Com relação à alienação de ativos, a Companhia detém alguns contratos que vedam a alienação se não for objeto de aprovação prévia pelo credor.

Em se tratando da alienação do controle societário, a Companhia possui diversos contratos que vedam alteração do controle societário, porém trazem a ressalva de alteração do controle societário efetivo. Isto é, se a Cosan S.A. permanecer como controladora direta ou indireta da Companhia o evento não será considerado hipótese de vencimento antecipado. Por outro lado, se o controle societário for transferido a terceiros fora do grupo, será caracterizado como Evento de Inadimplemento e o credor poderá vencer o

2.1 Condições financeiras e patrimoniais



contrato antecipadamente.

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia e suas controladas cumpriam com todas as obrigações decorrentes de seus contratos financeiros, inclusive os covenants financeiros descritos no parágrafo acima, nos termos repactuados.

As principais linhas de empréstimos da Companhia estão sujeitas a cláusulas restritivas, com base em indicadores financeiros e não financeiros, que variam de contrato para contrato. A tabela a seguir lista as dívidas e os indicadores financeiros. Os contratos possuem redações ligeiramente distintas sobre a definição dos indicadores de covenants e, dentre elas, os índices reportados utilizam a interpretação mais conservadora dos ajustes previstos nas fórmulas:

Indicador	Empresa	Dívida	Meta	Apuração
Alavancagem = Dívida líquida ⁽ⁱ⁾ / EBITDA ⁽ⁱⁱ⁾	Rumo S.A.	Senior notes 2028		
		Senior notes 2032		
		ECA	≤ 3,5x	2,25x
		NCE		
		Debêntures ^(vi)		
	Brado	NCE	≤ 3,3x	1,72x
		BNDES FINAME	≤ 3,0x	1,72x
ICJ = EBITDA / Resultado financeiro ⁽ⁱⁱⁱ⁾	Rumo S.A.	Debênture (11ª, 12ª, 13ª e 14ª)	≥ 2,0x	2,87x
		ECA		
ICSD = Geração de caixa ^(iv) / Serviço da dívida ^(v)	Brado	BNDES FINAME	≥ 2,0x	2,84x

- (i) A dívida financeira líquida é composta por dívidas bancárias, debêntures, arrendamentos mercantis considerados como leasing financeiro deduzidos de caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários, caixa restrito de aplicações financeiras vinculadas a empréstimos e instrumentos derivativos;
- (ii) Lucro antes do imposto de renda e contribuição social, despesa financeira líquida, depreciação e amortização.
- (iii) O resultado financeiro consolidado é representado pelo custo da dívida líquida consolidada;
- (iv) EBITDA, menos as quantias devidas a título de imposto de renda e contribuição social, subtraída a distribuição de dividendos;
- (v) Somatório dos pagamentos referentes à juros, comissões, impostos sobre operações financeiras e amortizações de principal;
- (vi) As Debêntures 12ª e 13ª emissões, possuem covenant contratual de alavancagem em 3,0x (três vezes). Contudo, as mesmas possuem um consentimento prévio (waiver) que permitem a emissora extrapolar esse índice até o limite de 3,5x até 31 de dezembro de 2027.

Tendo em vista que a metodologia para apuração dos componentes dos índices financeiros é estipulada de modo específico em cada contrato de empréstimo e financiamento, não necessariamente esses valores correspondem aos valores de EBITDA e Dívida Líquida apresentados nos demais itens do Formulário de Referência ou aos índices contratuais estipulados.

g. Limites de utilização dos financiamentos já contratados

2.1 Condições financeiras e patrimoniais



Em 31 de dezembro de 2022 a Companhia tinha o limite disponível de linhas de crédito de financiamento junto ao BNDES não utilizadas, no montante de R\$ 344, milhões (R\$ 344,4 milhões em 2020). A utilização destas linhas de crédito está condicionada ao atendimento de determinadas condições contratuais.

h. Alterações significativas em resultado e fluxo de caixa.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

(em R\$ mil, exceto %)	31/12/2022	AV	31/12/2021	AV	31/12/2020	AV	AH 2022 x 2021	AH 2021 x 2020
Receita operacional líquida	5.058.588	100,00%	3.745.014	100,00%	3.781.915	100,00%	35,08%	-0,98%
Custos dos serviços prestados	-2.963.146	-58,58%	-2.207.164	-58,94%	-2.299.891	-60,81%	34,25%	-4,03%
Lucro bruto	2.095.442	41,42%	1.537.850	41,06%	1.482.024	39,19%	36,26%	3,77%
Despesas comerciais, gerais e administrativas	-132.798	-2,63%	-178.461	-4,77%	-139.906	-3,70%	-25,59%	27,56%
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	-23.936	-0,47%	6.399	0,17%	17.971	0,48%	-474,06%	-64,39%
Despesas operacionais	-156.734	-3,10%	-172.062	-4,59%	-121.935	-3,22%	-8,91%	41,11%
Equivalência patrimonial em associadas	32.625	0,64%	11.711	0,31%	12.236	0,32%	178,58%	-4,29%
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro e do imposto de renda e contribuição social	1.971.333	38,97%	1.377.499	36,78%	1.372.325	36,29%	43,11%	0,38%
Resultado financeiro, líquido	- 330.768	-6,54%	29.810	0,80%	- 501.906	-13,27%	-1209,59%	-105,94%
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	1.640.565	32,43%	1.407.309	37,58%	870.419	23,02%	16,57%	61,68%
Imposto de renda e contribuição social								
Corrente	-263.371	-5,21%	-514.018	-13,73%	-136.290	-3,60%	-48,76%	277,15%
Diferidos	-57.812	-1,14%	264.708	7,07%	-32.421	-0,86%	-121,84%	-916,47%
Lucro/Prejuízo do exercício	1.319.382	26,08%	1.157.999	30,92%	701.708	18,55%	13,94%	65,03%

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022 comparado ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021

Receita líquida

No exercício findo em 31 de dezembro de 2022, a receita operacional líquida atingiu R\$ 5.058,6 milhões, aumento de 35,1% em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. O volume total transportado, de 44,7 bilhões de TKU, foi 19,6% maior a 2021. Principalmente impulsionado pela normalização da safra de milho e pelo volume de farelo de soja.

Custos dos serviços prestados e despesas gerais e administrativas

Os custos dos serviços prestados aumentaram no exercício findo em 31 de dezembro de 2022 para R\$ 2.963,1 milhões quanto comparado a R\$ 2.207,2 milhões no período findo em 31 de dezembro de 2021, o que representou um aumento de 34,25%. Os custos dos serviços prestados representaram 58,58% e 58,94% da receita líquida no exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021, respectivamente. O aumento dos custos dos serviços prestados pode ser explicado com relação ao aumento da receita de transporte de 35,08% em 2022. As despesas gerais e administrativas em 2022 foram de R\$ 132,8 milhões versus R\$ 178,5 milhões em 2020.

Resultado financeiro

No exercício findo em 31 de dezembro de 2022, tivemos resultado financeiro líquido representado por despesas financeiras, líquidas de R\$ 330,8 milhões, comparativamente a uma receita financeira de R\$ 29,8 milhões no período findo em 31 de dezembro de 2021, reflexo principalmente do custo da dívida bruta do

2.1 Condições financeiras e patrimoniais



exercício que foi impactado pelos juros e variações monetárias combinado com resultado dos derivativos de proteção cambial (hedges) e juros das dívidas com exposição em moeda estrangeira (USD), gerando uma perda ao longo do ano.

Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido)

A variação basicamente é explicada pelo resultado financeiro de 2021 quando comparada a 2022; como mencionado todo o imposto corrente e diferido foram gerados pelo ganho relativo ao pré-pagamento das dívidas Senior Notes 2024/2025 combinado com o desmonte dos hedges de proteção cambial dessas dívidas em 2021 e 2022.

Lucro líquido

O lucro do período foi de R\$ 1.319,4 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2022, em comparação com lucro líquido de R\$ 1.158,0 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o que representou um aumento de 13,94% devido aos motivos apresentados e explicados anteriormente nas linhas de resultado.

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 comparado ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020

Receita líquida

No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a receita operacional líquida atingiu R\$ 3.745,0 milhões, redução de 0,98% em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. O volume total transportado, de 37,3 bilhões de TKU, foi 5,7% inferior a 2020. Principalmente pela quebra de safra do milho, que resultou em uma perda de 30,3% em relação ao ano anterior nesse produto, a redução desse volume foi atenuada pelo ganho de *market share* e o melhor desempenho no transporte de combustível e produtos industriais, que cresceram 38,8% e 5,1% respectivamente.

Custos dos serviços prestados e despesas gerais e administrativas

Os custos dos serviços prestados se mantiveram nos mesmos patamares no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram de R\$ 2.207,2 milhões quanto comparado a R\$ 2.299,9 milhões no período findo em 31 de dezembro de 2020, o que representou uma redução de 4,03%. Os custos dos serviços prestados representaram 58,94% e 60,81% da receita líquida no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020, respectivamente. As despesas gerais e administrativas em 2021 foram de R\$ 178,5 milhões versus R\$ 139,9 milhões em 2020.

Resultado financeiro

No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, tivemos resultado financeiro líquido representado por receitas financeiras, líquidas de R\$ 29,8 milhões, comparativamente a uma despesa financeira de R\$ 501,9 milhões no período findo em 31 de dezembro de 2020, reflexo da redução em variação cambial das dívidas em USD pré-pagas em 2021 (Senior Notes 2024/2025) combinado com o desmonte dos derivativos de proteção cambial (hedges) dessas dívidas, gerando um ganho ao longo do ano.

Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido)

2.1 Condições financeiras e patrimoniais



Basicamente é explicado pelo resultado financeiro de 2021; como mencionado todo o imposto corrente e diferido foram gerados pelo ganho relativo ao pré-pagamento das dívidas Senior Notes 2024/2025 combinado com o desmonte dos hedges de proteção cambial dessas dívidas.

Lucro líquido

O lucro do período foi de R\$ 1.158,0 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, em comparação com lucro líquido de R\$ 701,7 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o que representou um aumento de 65,03% devido aos motivos apresentados e explicados anteriormente nas linhas de resultado.

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA

<i>(em R\$ mil, exceto %)</i>	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	2022x2021	2021x2020
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	2.287.063	3.067.946	1.952.526	-25,5%	57,1%
Caixa líquido utilizado (gerado) nas atividades de investimento	-515.846	396.518	-261.608	-230,1%	-251,6%
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	-1.698.146	-5.523.404	-379.325	-69,3%	1356,1%
Decréscimo líquido em caixa e equivalentes de caixa	73.071	-2.058.940	1.311.593	-103,5%	-257,0%
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	173.625	2.232.565	920.972	-92,2%	142,4%
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	246.696	173.625	2.232.565	42,09%	-92,22%

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022 comparado ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais

O principal fator do aumento do caixa líquido gerado pelas operações no exercício findo em 31 de dezembro de 2022 foi a geração de receita de transporte ao longo do ano, cuja o aumento foi de 35,1% em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. O volume total transportado, de 44,7 bilhões de TKU, foi 19,6% maior a 2021. Principalmente impulsionado pela normalização da safra de milho e pelo volume de farelo de soja.

Caixa líquido utilizado (gerado) nas atividades de investimento

O caixa utilizado nas atividades de investimentos foi de R\$ 515,8 milhões em 31 de dezembro de 2022 em comparação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, quando houve geração de caixa de R\$ 396,5 milhões. Essa utilização de caixa pode ser explicada pela adição de CAPEX de R\$ 561,0 milhões em 2022. Em 2021 essa geração de caixa decorreu do recebimento de mútuo de R\$ 756,3 milhões.

Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento

O caixa utilizado nas atividades de financiamento em 2022 reflete basicamente o pré-pagamento das dívidas relativas Senior Notes 2025 combinado com o desmonte dos hedges de proteção cambial no mesmo momento.

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

O caixa e equivalente de caixa variou de R\$ 173,6 milhões em 2021, para R\$ 246,7 milhões em 2022, em decorrência das atividades operacionais, de investimento e financiamento acima mencionadas. Adicionalmente, boa parte das disponibilidades da Rumo é classificada como caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, apresentando este em 2022 um saldo final de R\$ 473,6 milhões.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais



Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 comparado ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais

O principal fator do aumento do caixa líquido gerado pelas operações no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foi o recebimento do adiantamento feito a Malha Paulista de R\$ 1.314,7 milhões em anos anteriores.

Caixa líquido utilizado (gerado) nas atividades de investimento

O caixa gerado nas atividades de investimentos foi de R\$ 396,5 milhões em 31 de dezembro de 2021 em comparação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, quando ocorreu a utilização de caixa de R\$ 261,6 milhões. Essa variação decorreu do recebimento de mútuo em 2021 de R\$ 756,3 milhões, o que não ocorreu em 2020.

Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento

O caixa utilizado nas atividades de financiamento em 2021 reflete basicamente o pré-pagamento das dívidas relativas Senior Notes 2024/2025 combinado com o desmonte dos hedges de proteção cambial no mesmo momento.

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

O caixa e equivalente de caixa variou de R\$ 2.232,6 milhões em 2020, para R\$ 173,6 milhões em 2021, em decorrência das atividades operacionais, de investimento e financiamento acima mencionadas. Adicionalmente, boa parte das disponibilidades da Rumo é classificada como caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, apresentando este em 2021 um saldo final de R\$ 416,2 milhões.

2.2 Resultados operacional e financeiro



2.2 - Resultado operacional e financeiro

a. Resultados das operações do emissor, em especial:

i. Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

A receita líquida da Companhia é composta pelo (i) transporte ferroviário de produtos agrícolas, produtos industriais e contêineres e (ii) outras receitas que incluem receitas pelo direito de passagem de outras ferrovias e receitas pelo transporte de açúcar por outras ferrovias ou pelo modal rodoviário.

ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Os resultados das operações da Companhia nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2022, 2021 e 2020 foram e continuarão a ser influenciados pelos seguintes principais fatores:

- ambiente macroeconômico brasileiro;
- movimentações políticas e econômicas internacionais;
- aquisições e venda de participações societárias, parcerias e reestruturações societárias;
- demanda por serviços logísticos;
- sazonalidade (safra e quebra de safra);
- flutuações cambiais;
- inflação;
- operações de hedge;
- volatilidade dos preços internacionais de petróleo (denominado em dólares) e mudanças correlatas nos preços domésticos de petróleo (denominado em reais), que impactem os resultados de transporte da Companhia;
- crescimento do Produto Interno Bruto no setor do agronegócio brasileiro, que pode impactar a demanda pelos serviços da Companhia e, consequentemente, os volumes distribuídos e vendas no Brasil; e
- políticas tarifárias adotadas pelo governo brasileiro e pelos estados nos quais a Companhia opera e, consequentemente, suas obrigações tributárias.
- Outros eventos/fatores que afetam diretamente os negócios da companhia incluindo; vandalismo, roubo, acidentes entre outros.

Pandemia do COVID 19

A Companhia continua monitorando a pandemia COVID 19 no cenário global e local, e no momento não há medidas restritivas vigentes e nem impacto nas operações. No exercício findo em 31 de dezembro de 2022 a pandemia não criou circunstâncias que poderiam indicar perda por impairment.

Guerra na Ucrânia

A Companhia continua monitorando os impactos da guerra da Ucrânia iniciada em 24 de fevereiro de 2022 pois constitui um evento de longo alcance na economia global e, portanto, nos relatórios financeiros das

2.2 Resultados operacional e financeiro



companhias. Atualmente, não é possível estimar a duração da crise geopolítica, que também pode ser intensificada por ações da Rússia e outros países. A Companhia avaliou as circunstâncias que poderiam indicar o impairment de seus ativos não financeiros e concluiu que não houve mudanças motivadas pelo conflito que indicariam uma perda por impairment. Como não houve interrupção nas operações da Companhia, o impacto financeiro resultante do conflito nas unidades geradoras de caixa ("UGC") foi limitado. Portanto, as principais premissas de longo prazo aplicadas na preparação dos modelos de fluxo de caixa não tiveram alterações significativas para a avaliação dos indicadores de impairment. Nossas projeções de recuperação de tributos diferidos, estão fundamentadas nos mesmos cenários e premissas acima. A Companhia até o momento não identificou impactos em risco de crédito de clientes, taxa de desconto, estoque, instrumentos financeiros, contas a receber entre outros itens analisados.

Contrato de cessão – FIPS

Em 27 de setembro de 2022, o Conselho de Administração aprovou a participação da Companhia no processo de Chamamento Público Constitutivo Nº 02/2022 conduzido pela Autoridade Portuária de Santos S.A. ("SPA"), cujo objeto é identificar interessados em celebrar Contrato de Cessão relativo a gestão, operação, manutenção e expansão da Ferrovia Interna do Porto de Santos ("FIPS"). Em 16 de dezembro de 2022 a Companhia foi aprovada pela Autoridade Portuária de Santos S.A. ("SPA") no processo de Chamamento Público Constitutivo, como resultado, a Companhia celebrou o Contrato de Cessão ("Contrato de Cessão") relativo à gestão, operação, manutenção e expansão da Ferrovia Interna do Porto de Santos ("FIPS"). A associação que figurará como cessionária do Contrato de Cessão será composta por todas as operadoras ferroviárias igualmente aprovadas no âmbito do Chamamento Público. A efetiva constituição dessa associação depende da conclusão de procedimentos administrativos e societários, bem como a conclusão da transição operacional da ferrovia para a FIPS, momento que marcará o início do período de execução do Contrato de Cessão.

b. variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

Os Diretores da Companhia entendem que os principais fatores determinantes da variação da receita bruta da Companhia, em função de sua composição, nos três últimos exercícios sociais foram a variação nos volumes e/ou tarifas operadas.

c. impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor, quando relevante

A situação financeira e o resultado das operações da Companhia podem ser impactados por fatores diversos, tais como: (i) inflação; (ii) preços dos produtos transportados; (iii) desenvolvimento macroeconômico brasileiro.

A inflação pode impactar direta ou indiretamente as operações da Companhia uma vez que os custos e despesas operacionais são normalmente corrigidos por índices que refletem as oscilações inflacionárias, assim como variações no preço do diesel. Geralmente, estes ajustes são parcialmente ou totalmente compensados com reajustes das tarifas cobradas dos clientes da Companhia.

2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases

2.3 - Os diretores devem comentar

(a) mudanças nas práticas contábeis que tenham resultado em efeitos significativos sobre as informações previstas nos campos 2.1 e 2.2

As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de contabilidade (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas previstas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados pela CVM.

Não houve mudanças significativas nas práticas contábeis adotadas pela Companhia para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022, 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020.

(b) opiniões modificadas e ênfases presentes no relatório do auditor

Não houve ressalvas ou ênfases nos pareceres do auditor nos últimos três exercícios sociais.

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

2.4 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações financeiras

(a) introdução ou alienação de segmento operacional

Até a data deste Formulário de Referência não foi introduzido ou alienado quaisquer segmentos operacionais em nossas atividades.

(b) constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Não houve qualquer constituição, aquisição ou alienação de participação societária.

(c) eventos ou operações não usuais

Em 2022, ocorreram eventos ou operações não usuais, conforme descritas abaixo:

(i) Pré-pagamento Senior Notes 2025:

Em 14 de janeiro de 2022 a Companhia efetuou o pré-pagamento da Senior Notes 2025, no valor de USD 500.000, equivalente a R\$ 2.848.332, com vencimento original em janeiro de 2025, conforme condições estabelecidas no contrato da operação firmado em janeiro de 2018. Os derivativos contratados para proteção da operação foram liquidados no mesmo período.

(ii) Contrato de cessão - FIPS

Em 27 de setembro de 2022, o Conselho de Administração aprovou a participação da Companhia no processo de Chamamento Público Constitutivo Nº 02/2022 conduzido pela Autoridade Portuária de Santos S.A. ("SPA"), cujo objeto é identificar interessados em celebrar Contrato de Cessão relativo a gestão, operação, manutenção e expansão da Ferrovia Interna do Porto de Santos ("FIPS"). Em 16 de dezembro de 2022 a Companhia foi aprovada pela Autoridade Portuária de Santos S.A. ("SPA") no processo de Chamamento Público Constitutivo, como resultado, a Companhia celebrou o Contrato de Cessão ("Contrato de Cessão") relativo à gestão, operação, manutenção e expansão da Ferrovia Interna do Porto de Santos ("FIPS"). A associação que figurará como cessionária do Contrato de Cessão será composta por todas as operadoras ferroviárias igualmente aprovadas no âmbito do Chamamento Público. A efetiva constituição dessa associação depende da conclusão de procedimentos administrativos e societários, bem como a conclusão da transição operacional da ferrovia para a FIPS, momento que marcará o início do período de execução do Contrato de Cessão.

2.5 Medições não contábeis

2.5 - Medições não contábeis

(a) valor das medições não contábeis

EBITDA e Margem EBITDA, Endividamento Bruto, Dívida Líquida, Capital de Giro e Capital de Giro Líquido Ajustado

Apresentamos (i) EBITDA, Margem EBITDA, Dívida Líquida, Capital de Giro e Capital de Giro Líquido Ajustado, mas não são medidas contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – *International Financial Reporting Standards (IFRS)*, emitidas pelo *International Accounting Standard Board (IASB)*, não sendo medidas de lucro em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e não representando os fluxos de caixa dos períodos apresentados

O EBITDA mede nossa lucratividade operacional e é calculado como resultado acrescido do imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos, resultado financeiro (líquido) e depreciação e amortização, de acordo com a definição utilizada na Instrução CVM nº 527/2012. Nós definimos Margem EBITDA como o EBITDA dividido pela receita líquida, expressa como um percentual.

O endividamento bruto é uma métrica usada para medir o quanto uma empresa possui de compromissos financeiros em curto, médio e longo prazo no seu patrimônio e o quanto ela depende do capital de terceiros e é calculada como a soma dos empréstimos, financiamentos e debêntures e arrendamentos mercantis financeiros circulantes e não circulantes.

A dívida líquida mede nossa liquidez e é calculada como a soma de empréstimos, financiamentos e debêntures e arrendamentos mercantis financeiros, líquidos de instrumentos financeiros derivativos circulantes e não circulantes, menos caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários e caixa restrito de dívidas bancárias e financiamentos.

O Capital de Giro mede nossa capacidade de pagar nosso passivo circulante com o ativo circulante e é calculado como a soma do ativo circulante total menos o passivo circulante total. O Capital de Giro Ajustado líquido remove os elementos do cálculo do Capital de Giro que não se relacionam diretamente com as nossas operações, permitindo-nos ver quão bem nossos ativos e passivos de curto prazo estão sendo utilizados para conduzir nossas operações e representa o Capital de Giro menos caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, além de empréstimos, financiamentos e debêntures circulantes e instrumentos financeiros derivativos circulantes.

Nossa administração acredita que EBITDA, Margem EBITDA, Dívida Líquida, Capital de Giro e Capital de Giro Líquido Ajustado fornecem informações úteis para potenciais investidores, analistas financeiros e o público em sua revisão de nosso desempenho operacional e sua comparação de nosso desempenho operacional com o desempenho operacional de outras empresas no mesmo setor e em outros setores. No entanto, EBITDA, Margem EBITDA, Dívida Líquida, Capital de Giro e Capital de Giro Líquido Ajustado não são medidas contábeis e não devem ser considerados como substitutos de lucros ou prejuízos líquidos, fluxo de caixa das operações ou outras medidas de desempenho operacional ou liquidez determinadas de acordo com as normas contábeis aplicadas. Outras empresas podem calcular essas medidas de maneira diferente de nós e, portanto, nossa apresentação pode não ser comparável a medidas com títulos semelhantes de outras empresas. EBITDA, Margem EBITDA, Dívida Líquida, Capital de Giro e Capital de Giro Líquido Ajustado não se destinam a representar recursos disponíveis para dividendos ou outros usos discricionários por nós, porque estes recursos são necessários para dívidas com serviços, despesas de capital, necessidades de capital de giro e outros compromissos e contingências.

Seguem abaixo os valores do EBITDA e da Margem EBITDA da Companhia para os últimos três exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2022, 2021 e 2020:

	Exercício social findo em 31 de dezembro de		
(Em milhões de reais, exceto porcentagens)	2022	2021	2020
EBITDA	2.460,8	1.867,4	1.830,0
Margem EBITDA	48,65%	49,86%	48,39%

2.5 Medições não contábeis

Endividamento Bruto e Dívida Líquida

O endividamento bruto mede nossos compromissos financeiros em curto, médio e longo prazo no seu patrimônio e é calculada como a soma dos empréstimos, financiamentos e debêntures e arrendamentos mercantis (financeiros).

A dívida líquida mede nossa liquidez e é calculada como a soma de empréstimos, financiamentos e debêntures e arrendamentos mercantis (financeiros), líquidos de instrumentos financeiros derivativos circulantes e não circulantes, menos caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários e caixa restrito de dívidas bancárias e financiamentos.

Seguem abaixo os valores do Endividamento Bruto e Dívida Líquida em 31 de dezembro de 2022, 2021 e 2020:

	Exercício social findo em 31 de dezembro de		
	2022	2021	2020
(R\$ milhões)			
Endividamento Bruto	3.139,9	4.017,7	11.106,0
Dívida Líquida	2.322,0	2.863,8	4.911,3

Capital de Giro Líquido Ajustado

O Capital de Giro Ajustado líquido remove os elementos do cálculo do Capital de Giro que não se relacionam diretamente com as nossas operações, permitindo-nos ver quão bem nossos ativos e passivos de curto prazo estão sendo utilizados para conduzir nossas operações, e representa o Capital de Giro menos caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, além de empréstimos, financiamentos e debêntures e instrumentos financeiros derivativos.

Seguem abaixo os valores do Capital de Giro Líquido Ajustado em 31 de dezembro de 2022, 2021 e 2020:

	Exercício social findo em 31 de dezembro de		
	2022	2021	2020
(R\$ milhões)			
Capital de Giro Líquido Ajustado	372,6	463,6	462,7

(b) conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas

Reconciliação do lucro líquido para o EBITDA e Margem EBITDA

A tabela abaixo apresenta a reconciliação do EBITDA, Margem EBITDA, EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustado para os três últimos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2022, 2021 e 2020:

(Em milhões de reais, exceto porcentagens)	Exercício social findo em 31 de dezembro de		
	2022	2021	2020
Resultado líquido do exercício	1.319,4	1.158,0	701,7
(-) IRPJ/CSSL corrente e diferido	321,2	249,3	168,7
(+) Resultado financeiro, líquido	330,8	-29,8	501,9
(+) Depreciação e amortização	489,4	489,9	457,7
EBITDA	2.460,8	1.867,4	1.830,0
Receita operacional líquida	5.058,6	3.745,0	3.781,9
Margem EBITDA	48,65%	49,86%	48,39%

2.5 Medições não contábeis

Reconciliação do Endividamento Bruto e Dívida Líquida

A tabela abaixo demonstra a reconciliação dos saldos de Dívida Bruta e Dívida Líquida registrados pela Companhia em 31 de dezembro de 2022, 2021 e 2020:

(R\$ milhões)	Exercício social findo em 31 de dezembro de		
	2022	2021	2020
Reconciliação da Dívida Líquida			
Empréstimos, financiamentos e debêntures e arrendamentos financeiros (passivo circulante)	754,9	473,5	1.219,5
Empréstimos, financiamentos e debêntures e arrendamentos financeiros (passivo não circulante)	2.385,0	3.544,2	9.886,5
Endividamento Bruto	3.139,9	4.017,7	11.106,0
Caixa e equivalentes de caixa	-246,7	-173,6	-2.232,6
Títulos e valores mobiliários	-226,9	-242,5	-405,7
Instrumentos financeiros derivativos	-344,3	-737,8	-3.556,4
Dívida Líquida	2.322,0	2.863,8	4.911,3

Reconciliação do Capital de Giro Líquido Ajustado

A tabela abaixo demonstra a reconciliação dos saldos do Capital de Giro Líquido Ajustado registrado pela Companhia em 31 de dezembro de 2022, 2021 e 2020:

(R\$ milhões)	Exercício social findo em 31 de dezembro de		
	2022	2021	2020
Cálculo do Capital de Giro Líquido Ajustado			
Reconciliação do Capital de Giro Líquido Ajustado			
Ativo Circulante	1.535,7	1.468,3	4.191,8
Passivo Circulante	-1.507,8	-1.084,0	-1.972,3
Capital de Giro	27,9	384,3	2.219,5
Ativo e passivo circulante, exceto dívida líquida	-344,7	-79,3	1.756,8
Caixa e equivalentes de caixa	246,7	173,6	2.232,6
Títulos e valores mobiliários	226,9	242,5	405,7
Empréstimos, financiamentos e debêntures (passivo circulante)	-711,0	-423,0	-986,9
Arrendamentos financeiros (passivo circulante)	-43,9	-50,5	-232,6
Instrumentos derivativos, líquidos	-63,4	-21,9	338,0
Capital de Giro Líquido Ajustado	372,6	463,6	462,7

(c) motivo pelo qual tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações

EBITDA e Margem EBITDA

O EBITDA, a Margem EBITDA, são informações adicionais às demonstrações financeiras mas não são medidas contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – *International Financial Reporting Standards* (IFRS), emitidas pelo *International Accounting Standard Board* (IASB), não sendo medidas de lucro em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e não representando os fluxos de caixa dos períodos apresentados. A Companhia utiliza o EBITDA e a Margem EBITDA Ajustado como medidas de performance para efeito gerencial e para comparação com empresas similares.

2.5 Medições não contábeis

Na Companhia, o EBITDA e a Margem EBITDA são utilizados como ferramentas para medição de desempenho e parâmetros de comparação com outras empresas para efeito gerencial, pois têm a vantagem de não serem afetados por variáveis específicas de determinados países ou regiões, como taxas de juros, regras de depreciação e diferenças tributárias. Desta forma, a utilização destes indicadores permite que a Companhia analise mais do que apenas seu resultado final (lucro ou prejuízo), que muitas vezes é insuficiente para avaliar seu real desempenho por ser frequentemente influenciado por fatores além dos operacionais. No entanto, o EBITDA apresenta certas limitações, como não considerar o montante de reinvestimento necessário para a manutenção da capacidade produtiva (consumido pela depreciação, amortização e perda por redução ao valor recuperável), podendo transmitir uma falsa ilustração da liquidez da Companhia, requerendo, assim, que tal indicador seja utilizado em conjunto com outras medições contábeis para que possa ser melhor interpretado.

Endividamento Bruto e Dívida Líquida

O Endividamento Bruto e Dívida Líquida não são uma medida de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – *International Financial Reporting Standards* (IFRS), emitidas pelo *International Accounting Standard Board* (IASB) e não possui significado padrão. Outras empresas podem calcular a Dívida Líquida de maneira diferente ao calculado pela Companhia.

A Companhia entende que a medição do Endividamento Bruto e Dívida Líquida são úteis na avaliação do grau de endividamento em relação à sua posição de caixa. Adicionalmente, nas escrituras de debêntures de emissão da Companhia e nos contratos financeiros, a Companhia está sujeita à observância de determinados índices financeiros (*covenants* financeiros) que utilizam a Dívida Líquida como parâmetro na forma definida nos respectivos instrumentos constitutivos da dívida. Para maiores informações sobre os contratos financeiros celebrados pela Companhia, bem como os índices financeiros (*covenants* financeiros) a que a Companhia está sujeita, vide item 2.1(f) deste Formulário de Referência, o qual se refere aos níveis de endividamento e as características de tais dívidas.

Capital de Giro Líquido Ajustado

O Capital de Giro Líquido Ajustado não é uma medida de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – *International Financial Reporting Standards* (IFRS), emitidas pelo *International Accounting Standard Board* (IASB) e não possui significado padrão. Outras empresas podem calcular o Capital de Giro Líquido Ajustado de maneira diferente ao calculado pela Companhia.

A administração da Companhia entende que a medição do capital de giro líquido ajustado é útil para comparar, periodicamente, o desempenho operacional da Companhia, bem como para nortear certas decisões administrativas.

2.6 Eventos subsequentes as DFs

2.6 - Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas demonstrações financeiras de encerramento de exercício social que as altere substancialmente

Eventos subsequentes às informações contábeis divulgadas em relação ao exercício findos em 31 de dezembro de 2022.

A Companhia informa que não houveram eventos subsequentes em relação ao último exercício findos em 31 de dezembro de 2022.

2.7 Destinação de resultados

2.7 - Os diretores devem comentar a destinação dos resultados sociais, indicando

- a) Regras sobre retenção de lucros
- b) Regras sobre distribuição de dividendos
- c) Periodicidade das distribuições de dividendos
- d) Eventuais restrições a distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais.
- e) se o emissor possui uma política de destinação de resultados formalmente aprovada, informar órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado

	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020
a. regras sobre retenção de lucros	Além das previsões de retenção de lucros contidas na Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (" <u>Lei das Sociedades por Ações</u> "), o artigo 36 do Estatuto Social da Companhia prevê que 25% do lucro líquido do exercício será distribuído a título de dividendo obrigatório; ainda, atribuir-se-á à reserva para investimentos, que não excederá a 100% (cem por cento) do capital social subscrito, importância não superior a 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, com a finalidade de financiar a expansão das atividades da Companhia e de empresas controladas, inclusive através da subscrição de aumentos de capital, ou criação de novos empreendimentos.	Além das previsões de retenção de lucros contidas na Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (" <u>Lei das Sociedades por Ações</u> "), o artigo 36 do Estatuto Social da Companhia prevê que 25% do lucro líquido do exercício será distribuído a título de dividendo obrigatório; ainda, atribuir-se-á à reserva para investimentos, que não excederá a 100% (cem por cento) do capital social subscrito, importância não superior a 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, com a finalidade de financiar a expansão das atividades da Companhia e de empresas controladas, inclusive através da subscrição de aumentos de capital, ou criação de novos empreendimentos.	Além das previsões de retenção de lucros contidas na Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (" <u>Lei das Sociedades por Ações</u> "), o artigo 36 do Estatuto Social da Companhia prevê que 25% do lucro líquido do exercício será distribuído a título de dividendo obrigatório; ainda, atribuir-se-á à reserva para investimentos, que não excederá a 100% (cem por cento) do capital social subscrito, importância não superior a 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, com a finalidade de financiar a expansão das atividades da Companhia e de empresas controladas, inclusive através da subscrição de aumentos de capital, ou criação de novos empreendimentos.

2.7 Destinação de resultados

a.i. Valores das Retenções de Lucros	No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Companhia registrou um lucro líquido no valor de R\$ 1.319.381.382,82, aprovado em Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de abril de 2023, sendo que: (i) R\$ 65.969.069,14 devem ser destinados à reserva legal de que trata o artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) R\$ 198.174.656,09 devem ser destinados para constituição de Reserva de Incentivos Fiscais; (iii) R\$ 400.000.000,00 devem ser destinados para dividendos, o qual foi realizada a título de dividendos intercalares em 03 de outubro de 2022 e; (iv) R\$ 655.237.657,59 para constituição de reserva de lucros.	No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a Companhia registrou um lucro líquido no valor de R\$ 1.157.996.473,56, aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2022, sendo que: (i) R\$ 57.899.823,68 devem ser destinados à reserva legal de que trata o artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) 199.183.094,69 devem ser destinados para constituição de Reserva de Incentivos Fiscais e; (iii) R\$ 900.913.555,19 devem ser destinados para dividendos.	No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a Companhia registrou um lucro líquido no valor de R\$ 701.709.805,49, aprovado em Assembleia Geral Ordinária realizada em 23 de abril de 2021, sendo que: (i) R\$ 35.085.490,27 devem ser destinados à reserva legal de que trata o artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) R\$ 109.081.389,13 devem ser destinados para constituição de Reserva de Incentivos Fiscais e; (iii) R\$ 557.542.926,09 devem ser destinados para dividendos.
a.ii Percentuais em relação aos lucros totais declarados	A Companhia distribuiu 30% do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2022.	A Companhia distribuiu 78% do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2021.	A Companhia distribuiu 79% do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2020.
b. regras sobre a distribuição de dividendos	O artigo 36 do estatuto social da Companhia prevê que pelo menos 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, seja anualmente distribuído aos acionistas a título	O artigo 36 do estatuto social da Companhia prevê que pelo menos 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, seja anualmente distribuído aos acionistas a título de dividendo obrigatório.	O artigo 36 do estatuto social da Companhia prevê que pelo menos 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, seja anualmente distribuído aos acionistas a título de dividendo obrigatório.

2.7 Destinação de resultados

	de dividendo obrigatório. Adicionalmente, por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia pode pagar aos acionistas juros sobre o capital próprio, os quais serão imputados ao dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos. A Companhia poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menores e declarar, por deliberação do Conselho de Administração, dividendos à conta do lucro apurado nesses balanços, por conta do total a ser distribuído ao término do respectivo exercício, observadas as limitações previstas em lei. Os dividendos assim declarados constituem antecipação do dividendo obrigatório.	Adicionalmente, por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia pode pagar aos acionistas juros sobre o capital próprio, os quais serão imputados ao dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos. A Companhia poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menores e declarar, por deliberação do Conselho de Administração, dividendos à conta do lucro apurado nesses balanços, por conta do total a ser distribuído ao término do respectivo exercício, observadas as limitações previstas em lei. Os dividendos assim declarados constituem antecipação do dividendo obrigatório.	Adicionalmente, por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia pode pagar aos acionistas juros sobre o capital próprio, os quais serão imputados ao dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos. A Companhia poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menores e declarar, por deliberação do Conselho de Administração, dividendos à conta do lucro apurado nesses balanços, por conta do total a ser distribuído ao término do respectivo exercício, observadas as limitações previstas em lei. Os dividendos assim declarados constituem antecipação do dividendo obrigatório.
--	--	---	---

2.7 Destinação de resultados

c. periodicidade das distribuições de dividendos	Nos termos do Estatuto Social da Companhia, poderão ser distribuídos dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no último balanço anual, semestral ou intermediário e dividendos intercalares à conta de lucro apurado em balanços semestrais ou em períodos menores. Sem prejuízo da faculdade de distribuir dividendos intermediários e intercalares, desde que seja apurado lucro líquido no exercício social, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, a periodicidade da distribuição de dividendos é anual.	Nos termos do Estatuto Social da Companhia, poderão ser distribuídos dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no último balanço anual, semestral ou intermediário e dividendos intercalares à conta de lucro apurado em balanços semestrais ou em períodos menores. Sem prejuízo da faculdade de distribuir dividendos intermediários e intercalares, desde que seja apurado lucro líquido no exercício social, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, a periodicidade da distribuição de dividendos é anual.	Nos termos do Estatuto Social da Companhia, poderão ser distribuídos dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no último balanço anual, semestral ou intermediário e dividendos intercalares à conta de lucro apurado em balanços semestrais ou em períodos menores. Sem prejuízo da faculdade de distribuir dividendos intermediários e intercalares, desde que seja apurado lucro líquido no exercício social, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, a periodicidade da distribuição de dividendos é anual.
d. eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como	O artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações prevê que 5% do lucro líquido ajustado do exercício será aplicado na constituição de reserva legal, não excedendo 20% do capital social ou o limite previsto no § 1º do referido artigo. Ademais, a Companhia distribuirá como dividendo obrigatório, em cada exercício social, no mínimo, 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, de acordo com o artigo 38 do Estatuto Social da Companhia.	O artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações prevê que 5% do lucro líquido ajustado do exercício será aplicado na constituição de reserva legal, não excedendo 20% do capital social ou o limite previsto no § 1º do referido artigo. Ademais, a Companhia distribuirá como dividendo obrigatório, em cada exercício social, 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, de acordo com o artigo 38 do Estatuto Social da Companhia.	O artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações prevê que 5% do lucro líquido ajustado do exercício será aplicado na constituição de reserva legal, não excedendo 20% do capital social ou o limite previsto no § 1º do referido artigo. Ademais, a Companhia distribuirá como dividendo obrigatório, em cada exercício social, 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, de acordo com o artigo 38 do Estatuto Social da Companhia.

2.7 Destinação de resultados

contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais	Além do disposto na Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social, a Companhia tem restrições para distribuir dividendos além do mínimo obrigatório caso esteja inadimplente em certos contratos de empréstimos, e, devido ao benefício da Sudam aplicável à Rumo Malha Norte, até o término do prazo do benefício em 2024, parcela desses benefícios da Malha Norte precisa ser destinada à reserva de incentivos fiscais, sendo excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório da Malha Norte em favor de seus acionistas, conforme artigo 195-A da Lei das Sociedades por Ações. A Companhia não possui restrições oriundas de contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais que impactem na distribuição de dividendos.	Além do disposto na Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social, a Companhia tem restrições para distribuir dividendos além do mínimo obrigatório caso esteja inadimplente em certos contratos de empréstimos, e, devido ao benefício da Sudam aplicável à Rumo Malha Norte, até o término do prazo do benefício em 2024, parcela desses benefícios da Malha Norte precisa ser destinada à reserva de incentivos fiscais, sendo excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório da Malha Norte em favor de seus acionistas, conforme artigo 195-A da Lei das Sociedades por Ações.	Além do disposto na Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social, a Companhia tem restrições para distribuir dividendos além do mínimo obrigatório caso esteja inadimplente em certos contratos de empréstimos, e, devido ao benefício da Sudam aplicável à Rumo Malha Norte, até o término do prazo do benefício em 2024, parcela desses benefícios da Malha Norte precisa ser destinada à reserva de incentivos fiscais, sendo excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório da Malha Norte em favor de seus acionistas, conforme artigo 195-A da Lei das Sociedades por Ações.
e. se o emissor possui uma política de destinação de resultados formalmente aprovada, informar órgão responsável pela aprovação, data da aprovação	A Companhia possui Política de Destinação de Resultados, formalmente aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 29 de outubro de 2018, a qual encontra-se disponível para acesso no site da Companhia (https://ri.rumolog.com/governanca-corporativa/estatuto-codigos-e-politicas/) e no site da CVM (www.cvm.gov.br).	A Companhia possui Política de Destinação de Resultados, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 29 de outubro de 2018, a qual encontra-se disponível para acesso no site da Companhia (https://ri.rumolog.com/governanca-corporativa/estatuto-codigos-e-politicas/) e no site da CVM (www.cvm.gov.br).	A Companhia possui Política de Destinação de Resultados, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 29 de outubro de 2018, a qual encontra-se disponível para acesso no site da Companhia (https://ri.rumolog.com/governanca-corporativa/estatuto-codigos-e-politicas/) e no site da CVM (www.cvm.gov.br).

2.7 Destinação de resultados

e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado			
--	--	--	--

2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs

2.8 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras

(a) **descrição dos ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*), tais como:**

(i) ***carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade não tenha retido nem transferido substancialmente os riscos e benefícios da propriedade do ativo transferido, indicando respectivos passivos***

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade não tenha retido nem transferido substancialmente os riscos e benefícios da propriedade do ativo transferido, indicando respectivos passivos, não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia no último exercício social.

(ii) ***contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços***

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia no último exercício social.

(iii) ***contratos de construção não terminada***

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há construção não terminada não evidenciada nos balanços patrimoniais da Companhia no último exercício social.

(iv) ***contratos de recebimentos futuros de financiamentos***

Os Diretores da Companhia esclarecem que não há contratos de recebimentos futuros de financiamentos não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia no último exercício social.

(b) **outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras**

Os Diretores informam que não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao último exercício social.

2.9 Comentários sobre itens não evidenciados

2.9 - Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 2.8, os diretores devem comentar

(a) como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor

Não aplicável, pois todos os itens relevantes estão evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao último exercício social.

(b) natureza e o propósito da operação

Não aplicável, pois todos os itens relevantes estão evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao último exercício social.

(c) natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Não aplicável, pois todos os itens relevantes estão evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao último exercício social.

2.10 Planos de negócios

(a) Investimentos, incluindo:

O Conglomerado de empresas que compõe o “Grupo Rumo” é apresentado pelo grupo de ativos e concessões exploradas que garantem a natureza e a finalidade do serviço ofertado.

Uma vez que os principais propósitos de tais empresas são comuns, elas possuem sinergias entre si, possuindo certo nível de interdependência. A Administração, para melhor representação das atividades operacionais das Companhias, optou por dividir suas unidades de negócios em três segmentos:

- **Operações Norte:** compreendida pelas operações ferroviárias, rodoviárias, transbordo nas áreas de concessão da Companhia, da Rumo Malha Norte S.A. (objeto deste Formulário de Referência), Rumo Malha Central S.A. e da Rumo Malha Paulista.

- **Operação Sul:** compreendida pelas operações ferroviárias e transbordo na área de concessão da Rumo Malha Sul e da Rumo Malha Oeste.

- **Operações de Contêineres:** compreendida pelas operações da Brado Logística, que tem foco em logística de contêineres seja por transporte ferroviário ou rodoviário e os resultados de operações de contêineres nas malhas.

Os investimentos descritos abaixo são oriundos do plano de negócios de longo prazo da Controladora (Consolido “Grupo Rumo”).

(i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos

O plano de investimentos da Controladora está majoritariamente concentrado em investimentos para manutenção das operações, investimentos oriundos dos cadernos de obrigação da Malha Paulista e Malha Central, Projeto de Expansão da Rumo no Mato Grosso, investimentos para expansão da FIPS – Ferrovia Interna do Porto de Santos, aquisição de material rodante, além de obras de modernização da via permanente e investimentos em tecnologia e outros projetos de aumento de capacidade e redução de custos operacionais.

Os investimentos nos exercícios sociais de 2022, 2021 e 2020 totalizaram R\$ 2.718 milhões, R\$ 3.453 milhões e R\$ 2.979 milhões, respectivamente. Desse total, investimentos para manutenção nos anos de 2022, 2021 e 2020 foram de R\$ 1.165 milhões, R\$ 1.122 milhões e R\$ 1.108 milhões, respectivamente, e os investimentos para expansão das operações foram de R\$ 1.553 milhões, R\$ 2.332 milhões e R\$ 1.871 milhões, respectivamente.

Para o exercício social de 2023, em Fato Relevante de 15 de fevereiro de 2023, a Controladora apresentou estimativa de investimentos no intervalo entre R\$ 3,6 bilhões e R\$ 4,0 bilhões.

O aditivo de renovação da concessão da Malha Paulista que prevê a execução ao longo da concessão de um conjunto de projetos de investimento em aumento de capacidade e redução de conflitos urbanos, estimado pela agência em R\$ 6,1

2.10 Planos de negócios

bilhões (valor atualizado até dezembro de 2017). Deste montante, em torno de R\$ 3,0 bilhões compõem o caderno de obrigações, cuja execução física foi de 22% ao final do exercício social de 2022.

Em relação à Expansão da Rumo no Mato Grosso, o investimento global do projeto é estimado na banda entre R\$ 14 bilhões e R\$ 15 bilhões, em termos reais na data base de 2022. A primeira etapa do projeto, que irá conectar o Terminal de Rondonópolis ao futuro Terminal de Campo Verde, tem investimento em construção de via permanente estimado na banda entre R\$ 4,0 bilhões e R\$ 4,5 bilhões, termos reais data base 2022.

(ii) fontes de financiamento dos investimentos

Os investimentos serão financiados com o caixa proveniente das operações correntes da Controladora, empréstimos e financiamentos que serão captados no mercado de capitais local e estrangeiro, junto a bancos ou agências de fomento, como por exemplo BNDES. Por fim, a Controladora também utilizará os recursos provenientes da Oferta Pública de Ações realizada em 2020.

(iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Em 21 de julho de 2020 a Controladora protocolou junto a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), pedido de adesão a um processo de relicitação à terceiros do objeto do Contrato de Concessão celebrado entre a Malha Oeste e a União, por intermédio do Ministério dos Transportes ("Processo de Relicitação"), nos termos da Lei nº 13.448 de 5 de junho de 2017 e regulamentada pelo Decreto nº 9.957 de 07 de agosto de 2019.

(b) desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor

Em 20 de setembro de 2021 a Controladora celebrou o Contrato de Adesão, junto ao Estado do Mato Grosso, tendo como objeto a construção, operação, exploração e conservação, por meio de autorização, sob o regime de direito privado, aceitando todas as despesas e riscos operacionais, de ferrovia que conecta (cerca de 730 km de trilhos), de modo independente, o terminal rododiferroviário de Rondonópolis/MT aos municípios de Cuiabá/MT e Lucas do Rio Verde/MT. O projeto representa uma extensão da operação em direção a região Médio Norte do estado do Mato Grosso, local onde, segundo consultorias especializadas tercerizadas, são localizadas áreas com vasto potencial de expansão em capacidade produtiva em produtos agrícolas, principalmente culturas de soja e milho.

2.10 Planos de negócios

(c) novos produtos e serviços, indicando:

(i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Item não aplicável, uma vez que a Controladora não possui pesquisas em andamento já divulgadas.

(ii) montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Item não aplicável, uma vez que a Controladora não possui investimentos para desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

(iii) projetos em desenvolvimento já divulgados

A Controladora não possui projetos para novos produtos ou serviços, todavia estão sendo realizados investimentos para aumentar a área de abrangência do portfólio de serviços existente e ampliação de capacidade, por meio da expansão da Rumo no Mato Grosso, da conclusão das obras na Malha Central (concessão obtida através de leilão em 2019) e dos investimentos assumidos com a renovação da Malha Paulista.

(iv) montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Item não aplicável, uma vez que a Controladora não possui investimentos para desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

(d) Oportunidades inseridas no plano de negócios do emissor relacionadas a questões ASG

A Controladora possui em seu planejamento estratégico uma série de iniciativas e projetos que permitem a expansão da operação atrelada ao desenvolvimento sustentável, de modo que os desempenhos operacional e financeiro estejam cada vez mais alinhados com as práticas ASG. Além de contribuírem para a segurança e o aumento de capacidade para suportar o crescimento das operações, as iniciativas auxiliam na diluição dos custos e na melhora das margens da Controladora, promovendo um nível de crescimento sustentável no médio e longo prazos. A implementação da estratégia socioambiental passou por diversos ciclos de investimento, e possui, em suma, as frentes apresentadas a seguir:

- Modernização da Ferrovia: Substituição dos dormentes de madeira (que duram aproximadamente 5 a 10) por dormentes de concreto ou aço (que possuem vida útil média superior a 20 anos). Este tipo de iniciativa, além de ampliar a vida útil do

2.10 Planos de negócios

trecho e reduzir o nível de manutenção recorrente necessária, provê maior segurança e capacidade.

- Infraestrutura para duplicação de trechos, construção, ampliação e modernização de nossos pátios e cruzamentos ferroviários: Foram realizadas obras de extensão dos pátios para comportar maiores composições de trens, que aumentaram de 80 para 120 vagões. Com isso, as condições de tráfego na linha foram aprimoradas, aumentando a capacidade, reduzindo significativamente o número de cruzamentos em vias singelas e consequentemente paradas em cruzamentos, resultando no menor consumo de combustível e de emissões de gases do efeito estufa.

- Aquisição, substituição e aperfeiçoamento do material rodante: A aquisição de novas locomotivas e vagões mais eficientes, contribuem para a redução do consumo de combustível e a ampliação da capacidade da malha. Adicionalmente, a implementação de novas tecnologias na operação, como a condução semiautônoma, por meio da utilização do Trip Optimizer, o sistema de “start-stop” em locomotivas e futuramente o PTC – Positive Train Control. Em 2022, foi realizada a aquisição de 2 locomotivas híbridas, combinando motores a diesel e baterias, que estarão em funcionamento ainda em 2023 na Operação Sul. Durante o período de testes, será possível realizar a análise comparativa da performance operacional e a partir dos resultados, avaliar a ampliação da utilização dos modelos, alavancando as iniciativas contínuas em inovação da Controladora. Com estas e outras iniciativas, em 2022, a Rumo reduziu em 6% o consumo de combustível por TKB (tonelada quilometro bruto) e possui um compromisso público de promover e estimular a eficiência energética, com duas metas quantificáveis de redução das nossas emissões específicas (considerando as emissões por TKU), que são: i) reduzir em 15% as emissões específicas até 2023, com ano base em 2019 - já atingida a meta antecipadamente em 1 ano, chegando a 17% de redução em 2022; e reduzir em 21% as emissões específicas até 2030, com ano base 2020, onde foram alcançados 8,5% nos dois primeiros anos. Outro destaque da estratégia ASG da Controladora é a vantagem competitiva em relação a transportes menos eficientes, como o modal rodoviário, uma vez que o transporte realizado por trens é cerca de 7,6x menos emissor de gases de efeito estufa e, em 2022, evitamos mais de 6,4 milhões de toneladas de CO₂, caso em 2022 todo o volume transportado pela Rumo fosse transportado por caminhões.

2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional

A Companhia entende que todos os fatores que influenciaram seu desempenho operacional estão descritos no item 2.10 deste Formulário de Referência, sendo que eventuais fatores de risco que possam exercer influência sobre o resultado da Companhia estão descritos no item 4.1 deste Formulário de Referência.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

O Conglomerado de empresas que compõe o “Grupo Rumo” é apresentado pelo grupo de ativos e concessões exploradas que garantem a natureza e a finalidade do serviço ofertado.

Uma vez que os principais propósitos de tais empresas são comuns, elas possuem sinergias entre si, possuindo certo nível de interdependência. A Administração, para melhor representação das atividades operacionais das Companhias, optou por dividir suas unidades de negócios em três segmentos:

- **Operações Norte:** compreendida pelas operações ferroviárias, rodoviárias, transbordo nas áreas de concessão da Companhia, da Rumo Malha Norte S.A. (objeto deste Formulário de Referência), Rumo Malha Central S.A. e da Rumo Malha Paulista.

- **Operação Sul:** compreendida pelas operações ferroviárias e transbordo na área de concessão da Rumo Malha Sul e da Rumo Malha Oeste.

- **Operações de Contêineres:** compreendida pelas operações da Brado Logística, que tem foco em logística de contêineres seja por transporte ferroviário ou rodoviário e os resultados de operações de contêineres nas malhas.

Abaixo estão descritas as principais iniciativas acerca dos Gerenciamento de Riscos desenvolvidos pela Controladora que também se aplica a Companhia:

(a) Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política

Os controles referentes à preparação e divulgação das demonstrações financeiras são executados sob a supervisão dos Diretores e sob a responsabilidade da Vice-Presidência Financeira da Controladora em conjunto com a Companhia, para fornecer segurança razoável quanto à confiabilidade do processo de preparação e divulgação dos relatórios e demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standard Board - IASB.

A administração da Companhia é responsável pelo estabelecimento e manutenção de controles internos adequados relativos aos relatórios financeiros. Para avaliar a eficiência dos controles internos de divulgação das informações financeiras, a administração realizou avaliação de riscos e processos, incluindo testes de controles, utilizando critérios do Internal Control Integrated Framework emitido pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) – 2013.

O sistema de controle interno da Companhia foi elaborado para garantir, de forma razoável e em todos os aspectos relevantes, a confiabilidade dos relatórios financeiros e a preparação das demonstrações financeiras para divulgação externa, conforme princípios contábeis geralmente aceitos.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

Devido às limitações inerentes, os controles internos sobre os relatórios financeiros podem não prevenir ou não detectar erros. Além disso, as projeções sobre qualquer avaliação de efetividade para períodos futuros estão sujeitas ao risco de que os controles podem se tornar inadequados devido a mudanças nas condições existentes.

Em sua avaliação, a administração concluiu que, no exercício social encerrado 31 de dezembro de 2022, a Companhia mantinha controles internos adequados sobre os relatórios financeiros, com base nos critérios do COSO framework de 2013.

A Controladora possui um Comitê de Auditoria Estatutário responsável por assessorar a administração sobre a seleção dos auditores independentes, revisar o escopo de auditoria, avaliar os controles internos de forma constante e validar os serviços prestados pelos auditores independentes da Companhia.

A Companhia possui um Procedimento de Gestão de Riscos que contém todas as disposições previstas no Código de Conduta, aprovado pelo Conselho de Administração em 10 de abril de 2023, com o objetivo de identificar, avaliar e gerir os riscos inerentes às atividades da Companhia, por meio do mapeamento e avaliação de riscos, identificação de oportunidades e apoiando o negócio no atingimento dos objetivos.

(b) Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:

(i) Os riscos para os quais se busca proteção

Busca-se proteção para todo e qualquer tipo de risco que possa, de forma negativa, impactar o atingimento de objetivos traçados pela alta administração da Companhia. As principais naturezas dos riscos estão destacadas abaixo:

Riscos Estratégicos estão associados à tomada de decisão da alta administração e podem gerar perda substancial no valor econômico da organização.

Riscos Operacionais estão associados à possibilidade de ocorrência de perdas (de produção, ativos, clientes, receitas) resultantes de falhas, deficiências ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, assim como de eventos externos como catástrofes naturais, fraudes, greves e atos terroristas. Os riscos operacionais geralmente acarretam redução, degradação ou interrupção, total ou parcial, das atividades, com impacto negativo na reputação da sociedade, além do potencial geração de passivos contratuais, regulatórios e ambientais.

Riscos Financeiros são aqueles associados à exposição das operações financeiras da organização, segregados em:

- Câmbio: associado à volatilidade do mercado e pode afetar a Companhia quando tiver ativos ou passivos atrelados à moeda estrangeira.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

- Juros: também associado à volatilidade do mercado. A Companhia pode, eventualmente, contratar dívidas e derivativos indexados a taxas de juros fixos ou flutuantes, porém, alterações na percepção de risco dos agentes do mercado podem gerar volatilidade nas curvas de juros e, desta forma, aumentar as despesas financeiras da Companhia.
- Liquidez: situação em que a Companhia encontra dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros.
- Crédito: associado às contrapartes da Companhia que podem, eventualmente, deixar de honrar seus compromissos e obrigações.

Riscos de Conformidade (Compliance) aqueles associados à exposição a não cumprimento de leis e regulamentos emitidos pelos governos centrais e locais assim como regulamentos emitidos por entidades reguladoras ou mesmo de natureza interna. Estão associados a prevenção de lavagem de dinheiro, integridade, etc.

(ii) Os instrumentos utilizados para proteção

Para gerenciar os riscos aos quais estamos expostos, contamos com o apoio do nosso Comitê de Auditoria Estatutário e das áreas de Controles Internos, Segurança da Informação e Compliance Jurídico Corporativo, além dos times de Auditoria Interna, Gestão de Riscos e do Comitê de Compliance da Cosan, que atuam de forma integrada em benefício de todas as empresas controladas.. Tais áreas operam concomitantemente a sistemas operacionais com recursos de segurança específicos, tais como bloqueio de acessos a sistemas chave da Companhia, parametrizações pré-determinadas de segregação de função na execução das atividades, log de atividades dentro do sistema, entre outros que buscam a mitigação dos riscos.

A atuação em conjunto permite à Companhia ter uma visão integrada dos riscos e controles, podendo fazer uma melhor avaliação das ações adotadas no tratamento ao risco.

O risco nunca pode ser eliminado por completo, no entanto, para definição das tratativas, a avaliação dos riscos é feita de forma conjunta, envolvendo tanto as áreas mencionadas, como também a Diretoria responsável pelo processo em que o risco foi identificado avaliando o grau de impacto versus probabilidade de ocorrência para cada risco identificado, para então definir-se o melhor instrumento de proteção, que podem ser:

Evitar: Quando se elimina o fato gerador do risco, por exemplo, descontinuando determinado processo ou saindo de mercado específico.

Reduzir: Quando são aplicáveis os controles internos (ex. aprovação, revisão, segregação de funções, reconciliação, perfis de acesso, etc.) para que o dano potencial do risco seja substancialmente reduzido.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

Compartilhar: Quando o risco é dividido com uma contraparte externa à Companhia. Exemplos de compartilhamento de riscos são as operações de hedge (moeda estrangeira, preços, juros) e apólices de seguro.

Aceitar: Quando o impacto versus probabilidade do risco é considerado irrelevante, toma-se a decisão de aceitar o risco, pois o custo da ação de controle seria maior do que o próprio risco potencial envolvido.

No âmbito de riscos financeiros, há instrumentos específicos de proteção classificados abaixo:

Tipo de Risco	Instrumento de Proteção	
Câmbio	- Non Deliverable Forward (NDF) - Swap - Contrato Futuro de Câmbio - Contrato de Opções de Compra e/ou Venda de Moeda Estrangeira - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Estrangeira	
Juros	- Swap - Contrato Futuro de Taxa de Juros	
Liquidez	- Caixa e Equivalentes de Caixa aplicados em títulos de renda fixa de curto prazo - Contratação de limites para saque (Standby Credit Facility e Conta Garantida)	
Crédito	- Caixa e Equivalentes de Caixa aplicados em Instituições Financeiras consideradas investment grade em escala nacional pelas agências de rating Standard & Poors Fitch e Moody's - Contratos de Derivativos negociados com Instituições Financeiras consideradas investment grade em escala nacional pelas agências de rating Standard & Poors Fitch e Moody's	

O entendimento dos riscos e adoção de ações como resposta é de responsabilidade de todos os gestores da Controladora e de suas controladas.

Todos os riscos mapeados e suas tratativas são levados para discussão e conhecimento do Comitê de Auditoria Estatutário da Controladora, o qual é composto tanto por membros da Companhia como por membros independentes. Diante da diversidade do ambiente onde a Companhia gere seus negócios, não há o que se falar em instrumento único ou de exclusiva utilidade para todos os riscos que estamos expostos.

Cada risco mapeado recebe tratamento específico, determinado pelas áreas operacionais em conjunto com as áreas dedicadas e com a administração da Companhia.

(iii) A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

Conselho de Administração e seus órgãos de assessoramento, o Conselho Fiscal, o Comitê de Auditoria Estatutário e a Diretoria da Controladora fazem o acompanhamento dos negócios e condutas da Companhia, desempenhando funções relativas ao gerenciamento de riscos de acordo com as suas funções, conforme descrito no seção 7 deste Formulário de Referência.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

A Companhia tem instituído na sua estrutura as áreas de Controles Internos, Segurança da Informação e Compliance Jurídico Corporativo, além dos times de Auditoria Interna, Gestão de Riscos e do Comitê de Compliance da Cosan, que atuam de forma integrada em benefício de todas as empresas controladas.

O Comitê de Auditoria Estatutário da Controladora tem a competência de elaborar relatório semestral, se necessário, e, obrigatoriamente, relatório anual resumido, este a ser apresentado juntamente com as demonstrações financeiras, contendo a descrição de suas atividades, incluindo a indicação das reuniões realizadas e dos principais assuntos discutidos, os resultados e conclusões alcançados e as recomendações feitas: e quaisquer situações nas quais exista divergência significativa entre a administração da companhia, os auditores independentes em relação às demonstrações financeiras da Companhia. O Conselho de Administração é órgão responsável por examinar e avaliar os relatórios anuais do Comitê de Auditoria Estatutário.

Os controles referentes à preparação e divulgação das demonstrações financeiras são executados sob a supervisão dos Diretores e sob a responsabilidade do Diretor Financeiro da Companhia, para fornecer segurança razoável quanto à confiabilidade do processo de preparação e divulgação dos relatórios e demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro.

O resultado de todos os trabalhos da Auditoria Interna realizados pelo controlador da Companhia e relacionados a este tópico previstos no exercício, é reportado por meio de relatório ao Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia submetido ao Presidente do Conselho de Administração, ao Presidente da Companhia, aos Diretores e Gerentes envolvidos.

Têm destaque as seguintes funções exercidas pelo Conselho de Administração da Companhia, conforme o Estatuto Social da Companhia: (i) eleger, dar posse, destituir, aceitar renúncia e substituir membros do Comitê de Auditoria observadas as disposições da regulamentação em vigor, bem como dos comitês especializados para auxílio do Conselho de Administração; (ii) fixar a remuneração dos membros do Comitê de Auditoria, do Comitê de Partes Relacionadas e dos demais comitês eventualmente instalados, bem como fixar o orçamento, anual ou por projeto, destinado a cobrir as despesas para os seus respectivos funcionamentos, incluindo custos com contratação de prestadores de serviços e consultores externos; e (iii) examinar e aprovar o regimento interno, bem como as regras operacionais, em gênero, para funcionamento de todos os comitês eventualmente instalados na Companhia, inclusive o Comitê de Auditoria e o Comitê de Partes Relacionadas.

Ao Conselho Fiscal, por sua vez, nos termos do artigo 163 da Lei 6.404/1976, compete: (i) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; (ii) opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia Geral; (iii) opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

submetidas à Assembleia Geral, relativas a modificações do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamento de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão da Companhia; (iv) denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da Companhia, à Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à Companhia; (v) convocar a Assembleia Geral Ordinária, se os órgãos da administração retardarem, por mais de um mês, essa convocação, e a Extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das assembleias as matérias que considerarem necessárias; (vi) analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Companhia; (vii) examinar as demonstrações financeiras do exercício social, e sobre elas opinar; e (viii) exercer essas atribuições, durante a liquidação, tendo em vista as disposições especiais que a regulam.

Há, ainda, os comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, a estes subordinados e que fazem o acompanhamento de negócios e condutas da Companhia, inclusive no que se refere ao gerenciamento de riscos a que ela está sujeita. São esses o Comitê de Auditoria, o Comitê de Pessoas, o Comitê de Transações entre Partes Relacionadas, Comitê Financeiro, Comitê de Estratégia e Sustentabilidade, o Comitê Operacional e o Comitê de Divulgação e Negociação.

No âmbito do gerenciamento de riscos da Companhia, destaque-se a atuação do Comitê de Auditoria da Controladora, cujas funções são descritas a seguir: (i) opinar sobre a contratação e destituição do auditor independente para a elaboração de auditoria externa independente ou para qualquer outro serviço; (ii) supervisionar as atividades: (ii.1.) dos auditores independentes, a fim de avaliar: (ii.1.1) a sua independência; (ii.1.2.) a qualidade dos serviços prestados; e (ii.1.3.) a adequação dos serviços prestados às necessidades da Companhia; (ii.2.) da área de controles internos da Companhia; (ii.3.) da área de auditoria interna da Companhia; e (ii.4.) da área de elaboração das demonstrações financeiras da Companhia; (iii) monitorar a qualidade e integridade: (iii.1.) dos mecanismos de controles internos; (iii.2.) das informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras da Companhia; (iii.3.) no gerenciamento de riscos e compliance; (iii.4.) das informações e medições divulgadas com base em dados contábeis ajustados e em dados não contábeis que acrescentem elementos não previstos na estrutura dos relatórios usuais das demonstrações financeiras; (iv) avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, podendo inclusive requerer informações detalhadas de políticas e procedimentos relacionados com: (iv.1.) a remuneração da administração; (iv.2.) a utilização de ativos da Companhia; e (iv.3.) as despesas incorridas em nome da Companhia; (v) avaliar e monitorar, juntamente com a administração e a área de auditoria interna, a adequação das transações com partes relacionadas realizadas pela Companhia e suas respectivas evidenciações; (vi) avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras; (vii) elaborar relatório anual resumido, a ser apresentado juntamente com as demonstrações financeiras, contendo a descrição

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

de: (vii.1.) suas atividades, os resultados e conclusões alcançados e as recomendações feitas; e (vii.2.) quaisquer situações nas quais exista divergência significativa entre a administração da Companhia, os auditores independentes e o Comitê de Auditoria em relação às demonstrações financeiras da Companhia; (viii) elaborar meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à Companhia, em matérias relacionadas às suas competências; e (ix) demandar dos auditores independentes esclarecimentos a respeito de matérias de sua competência. O Comitê de Auditoria da Companhia possui regimento interno próprio.

Adicionalmente, áreas de Controles Internos, Segurança da Informação e Compliance Jurídico Corporativo, além das áreas corporativas (do controlador da Controladora) de Auditoria Interna, Riscos e Compliance têm a responsabilidade de: (i) implantar e gerir o Canal de Ética e investigações de fraudes; (ii) criar e executar Plano de Auditoria Interna com foco em controles internos adequação às leis e políticas internas; (iii) realizar follow up de planos de ação dos relatórios de Auditoria Interna; (iv) identificar savings e redução de custos; (v) criar controles e realizar testes para garantir seu funcionamento; (vi) revisar e publicar as políticas e procedimentos; (vii) disseminar a cultura de controles internos; (viii) atuar como mentores de controles e auxiliar na implantação/correção de processos; (ix) controle e aprovação de perfis de acesso SAP-GRC; (x) mapear os riscos inerentes ao negócio; (xi) auxiliar na implantação de planos de ação; e (xii) reportar tempestivamente a administração os resultados da gestão de riscos.

(c) Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada

O Comitê de Auditoria Estatutário da Controladora desempenha a função de verificar a adequação da estrutura operacional e dos controles internos de forma a garantir a efetividade da política de gerenciamento de risco. Destaque-se, nesse sentido, que o Comitê de Auditoria e a Companhia entendem que sua estrutura operacional de controle interno está adequada.

5.2 Descrição dos controles internos

O Conglomerado de empresas que compõe o “Grupo Rumo” é apresentado pelo grupo de ativos e concessões exploradas que garantem a natureza e a finalidade do serviço ofertado.

Uma vez que os principais propósitos de tais empresas são comuns, elas possuem sinergias entre si, possuindo certo nível de interdependência. A Administração, para melhor representação das atividades operacionais das Companhias, optou por dividir suas unidades de negócios em três segmentos:

- **Operações Norte:** compreendida pelas operações ferroviárias, rodoviárias, transbordo nas áreas de concessão da Companhia, da Rumo Malha Norte S.A. (objeto deste Formulário de Referência), Rumo Malha Central S.A. e da Rumo Malha Paulista.
- **Operação Sul:** compreendida pelas operações ferroviárias e transbordo na área de concessão da Rumo Malha Sul e da Rumo Malha Oeste.
- **Operações de Contêineres:** compreendida pelas operações da Brado Logística, que tem foco em logística de contêineres seja por transporte ferroviário ou rodoviário e os resultados de operações de contêineres nas malhas.

Abaixo estão descritas as principais iniciativas acerca dos controles internos desenvolvidos pela Controladora que também se aplica a Companhia:

a) **As principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las**

Os controles referentes à preparação e divulgação das demonstrações financeiras são executados sob a supervisão dos Diretores e sob a responsabilidade da do Presidente e da Vice-Presidência Financeira da Companhia em conjunto com sua Controladora, para fornecer segurança razoável quanto à confiabilidade do processo de preparação e divulgação das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standard Board - IASB.

A administração da Companhia em conjunto com sua Controladora é responsável pelo estabelecimento e manutenção de controles internos adequados relativos aos relatórios financeiros. Para avaliar a eficiência dos controles internos de preparação e divulgação das demonstrações financeiras, a administração realizou uma avaliação de riscos e processos, incluindo testes de controles, utilizando os critérios do Internal Control Integrated Framework emitido pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) – 2013. Com base nesses critérios, certas deficiências significativas, descritas na seção “5.3.d”, foram identificadas e nossa Administração concluiu que nossos controles internos sobre demonstrações financeiros não foram efetivos em 31 de dezembro de 2022. Entretanto, essas deficiências não comprometeram as demonstrações financeiras

5.2 Descrição dos controles internos

deste exercício que refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada da Controladora (Consolidado “Grupo Rumo”) em 31 de dezembro de 2022, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as IFRS. As providências tomadas para remediar as deficiências significativas estão descritas na seção “5.3.e”.

Em sua avaliação, a administração concluiu que, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Companhia em conjunto com sua Controladora mantinha os controles internos sobre os relatórios financeiros operando adequadamente, com base nos critérios do COSO framework de 2013.

A Controladora possui um Comitê de Auditoria Estatutário responsável por assessorar a administração sobre a seleção do auditor independente, revisar o escopo de auditoria, avaliar os controles internos de forma constante e validar os serviços prestados pelo auditor independente da Companhia.

b) as estruturas organizacionais envolvidas

A Vice-Presidência Financeira, principal área responsável pelas demonstrações financeiras e que se reporta diretamente para a Presidência da Companhia, conta com o suporte da Diretoria de Transações Financeiras do Centro de Serviços Compartilhados (CSC) para elaboração das demonstrações financeiras, garantindo a adoção das boas práticas de controle interno e observação das normas contábeis aplicáveis.

Para gerenciamento dos controles internos de forma independente, a Controladora conta com uma estrutura corporativa de Auditoria Interna, Gestão de Riscos e Compliance, bem como uma área de Controles Internos dedicada ao negócio que, dentre outros, é responsável pelo estabelecimento, manutenção e avaliação da eficácia dos controles relacionados ao processo de preparação e divulgação das demonstrações financeiras e está subordinada ao Comitê de Auditoria Estatutário, tendo a responsabilidade de: (a) gerir o Canal de Ética e investigações de fraudes; (b) criar e executar o Plano de Auditoria Interna com foco em controles internos adequação às leis e políticas internas; (c) realizar acompanhamento dos planos de ação dos relatórios de Auditoria Interna; (d) identificar economias e redução de custos; (e) criar controles e realizar testes para garantir seu funcionamento; (f) revisar e publicar as políticas e procedimentos; (g) disseminar a cultura de controles internos; (h) atuar como mentores de controles e auxiliar na implantação/correção de processos; (i) controle e validação das solicitações de acesso e melhorias aos sistemas corporativos da Companhia (j) mapear os riscos inerentes ao negócio; (k) auxiliar na implantação de planos de ação; e (l) reportar tempestivamente à administração os resultados da gestão de riscos.

O Comitê de Auditoria Estatutário da Controladora, por sua vez, tem a função de (i) opinar sobre a contratação e destituição do auditor independente para a elaboração

5.2 Descrição dos controles internos

de auditoria externa independente ou para qualquer outro serviço; (ii) supervisionar as atividades: (ii.1.) dos auditores independentes, a fim de avaliar: (ii.1.1) a sua independência; (ii.1.2.) a qualidade dos serviços prestados; e (ii.1.3.) a adequação dos serviços prestados às necessidades da Companhia em conjunto com sua Controladora; (ii.2.) da área de controles internos da Companhia em conjunto com sua Controladora; e (ii.3.) da área de auditoria interna da Companhia em conjunto com sua Controladora; e (ii.4.) da área de elaboração das demonstrações financeiras da Companhia; (iii) monitorar a qualidade e integridade: (iii.1.) dos mecanismos de controles internos; (iii.2.) das informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras da Companhia; e (iii.3.) no gerenciamento de riscos e compliance; (iii.4) das informações e medições divulgadas com base em dados contábeis ajustados e em dados não contábeis que acrescentem elementos não previstos na estrutura dos relatórios usuais das demonstrações financeiras; (iv) avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia, podendo inclusive requerer informações detalhadas de políticas e procedimentos relacionados com: (iv.1.) a remuneração da administração; (iv.2.) a utilização de ativos da Companhia; e (iv.3.) as despesas incorridas em nome da Companhia; (v) avaliar e monitorar, juntamente com a administração e a área de auditoria interna, a adequação das transações com partes relacionadas realizadas pela Companhia e suas respectivas evidenciações; (vi) avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras; (vii) elaborar relatório anual resumido, este a ser apresentado juntamente com as demonstrações financeiras, contendo a descrição de: (vii.1.) suas atividades, os resultados e conclusões alcançados e as recomendações feitas; e (vii.2.) quaisquer situações nas quais exista divergência significativa entre a administração da Companhia, os auditores independentes e o Comitê em relação às demonstrações financeiras da Companhia; (viii) elaborar meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à Companhia, em matérias relacionadas às suas competências; e

(ix) demandar dos auditores independentes esclarecimentos a respeito de matérias de sua Competência.

O Conselho de Administração deve manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas apresentadas pela Diretoria e demonstrações financeiras anuais e/ou intermediárias e propor a destinação do lucro líquido de cada exercício. À Diretoria compete a elaboração do relatório e das demonstrações financeiras de cada exercício.

O Conselho Fiscal da Controladora deve analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Companhia, bem como examinar as demonstrações financeiras do exercício social, e sobre elas opinar.

5.2 Descrição dos controles internos

c) se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

O resultado de todos os trabalhos do plano de auditoria interna previstos no exercício é reportado por meio de relatório ao Comitê de Auditoria Estatutário da Controladora submetido ao Presidente do Conselho de Administração, ao Presidente da Companhia, aos Diretores e aos Gerentes envolvidos.

Todas as deficiências possuem plano de ação, responsável e data de implantação, que são acompanhadas em bases mensais pela área de Riscos, Auditoria Interna e Controles Internos. Adicionalmente, qualquer exceção observada nas atividades que possa impactar as demonstrações financeiras é reportada tempestivamente para adoção das ações corretivas, em linha com as práticas recomendadas pelo Internal Control Integrated Framework emitido pelo COSO – 2013.

d) Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente

O auditor externo independente avaliou a estrutura de controle interno da Companhia utilizada na preparação de demonstrações financeiras (“controle interno”) no intuito de determinar a natureza e extensão dos procedimentos de auditoria necessários para emitir o seu relatório sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, e também para expressar uma opinião sobre a eficácia da estrutura de controle interno da Companhia.

Conceitualmente, uma deficiência de controle existe quando o desenho ou operação do controle não permite que a Administração ou seus funcionários, no curso normal do desempenho de suas funções, sejam capazes de prevenir ou detectar erros tempestivamente. Já uma deficiência significativa de controle interno é uma deficiência ou a combinação de deficiências de controle interno que é julgada de importância suficiente para merecer a atenção dos responsáveis pela governança, conforme definido pela NBC TA 265.

Como resultado da avaliação do auditor independente foram reportadas deficiências de controle, que, ao serem agregadas, foram avaliadas como uma (1) deficiência significativa. A mesma está relacionada a deficiências (i) na execução dos controles gerais de tecnologia da informação sobre a gestão de acesso à determinados sistemas da Companhia e suas subsidiárias e no monitoramento de operações de integração entre sistemas que impactaram a efetividade de controles automatizados e manuais de negócios dependentes de TI e (ii) no desenho e execução de determinados controles de negócio, ambas relacionadas ao processo de capitalização do imobilizado.

5.2 Descrição dos controles internos

Essa deficiência significativa foi apresentada pelo nosso auditor externo ao Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal da Controladora.

e) comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

A Administração discute todas as deficiências com o auditor independente, apontadas como significativas ou não, e concluiu que estas deficiências não afetaram de forma relevante as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

Ainda assim, como responsável pela manutenção de uma estrutura de controles sobre a elaboração de demonstrações financeiras, a Administração entende que seus processos e controles precisam continuar sendo eficazes e, neste sentido, manteve o Comitê de coordenação para implementar os planos de ação desenhados para mitigar os riscos de potenciais erros futuros nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: i) concluir a automação da gestão de identidades dos sistemas e a melhoria dos logs de acesso dos aplicativos objeto de deficiência, que permita o monitoramento, auditoria e rastreabilidade das atividades executadas pelos usuários; e ii) treinar nossos colaboradores para a manutenção e efetividade de um ambiente de controles internos saudável.

5.3 Programa de integridade

O Conglomerado de empresas que compõe o “Grupo Rumo” é apresentado pelo grupo de ativos e concessões exploradas que garantem a natureza e a finalidade do serviço ofertado.

Uma vez que os principais propósitos de tais empresas são comuns, elas possuem sinergias entre si, possuindo certo nível de interdependência. A Administração, para melhor representação das atividades operacionais das Companhias, optou por dividir suas unidades de negócios em três segmentos:

- **Operações Norte:** compreendida pelas operações ferroviárias, rodoviárias, transbordo nas áreas de concessão da Companhia, da Rumo Malha Norte S.A. (objeto deste Formulário de Referência), Rumo Malha Central S.A. e da Rumo Malha Paulista.

- **Operação Sul:** compreendida pelas operações ferroviárias e transbordo na área de concessão da Rumo Malha Sul e da Rumo Malha Oeste.

- **Operações de Contêineres:** compreendida pelas operações da Brado Logística, que tem foco em logística de contêineres seja por transporte ferroviário ou rodoviário e os resultados de operações de contêineres nas malhas.

Abaixo estão descritas as principais iniciativas acerca dos controles internos desenvolvidos pela Controladora que também se aplica a Companhia:

a) se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

i- os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

A Companhia busca adotar os melhores procedimentos e práticas, de forma a obedecer à legislação e regulamentação aplicáveis, assim como às regras impostas no Código de Conduta e nas políticas do Grupo Cosan, do qual a Companhia faz parte, relacionadas à prevenção, detecção, e mitigação de desvios, fraudes, irregularidades e ilícitos, especialmente contra a Administração Pública.

Os documentos corporativos que reúnem as principais normas e os procedimentos afeitos ao tema são: (i) o Código de Conduta; (ii) a Política Anticorrupção; e (iii) a Política de Relacionamento com Órgãos Públicos, aplicáveis às sociedades integrantes do Grupo Cosan, disponíveis no site da Companhia (<http://ri.rumolog.com/ptb/estatutos-politicas-e-codigo-de-etica>), e com as seguintes características e objetivos:

- **Código de Conduta:** O Código de Conduta da Controladora, que se aplica a Companhia, foi aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em

5.3 Programa de integridade

29 de outubro de 2018 e sua atualização foi aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de abril de 2023. O Código é aplicável a todos que mantêm vínculo estatutário ou empregatício com o Grupo Rumo, incluindo os colaboradores da Companhia, clientes, parceiros de negócios, agentes intermediários, procuradores, subcontratados, prestadores de serviços e fornecedores de bens e serviços, diretos ou indiretos, regulando os princípios e as práticas éticas que regem o relacionamento interno e externo da Companhia, e norteando a atuação dos seus funcionários. O Código de Conduta traça os princípios, procedimentos e boas práticas a serem observadas, por exemplo, com relação à mitigação de conflito de interesses, comutatividade das transações entre partes relacionadas, relacionamento com órgãos públicos, observância à Lei nº 12.846/2013 ("Lei Anticorrupção"), leis antitruste, e leis de combate ao trabalho escravo.

- **Política Anticorrupção:** A Política Anticorrupção foi criada em 1º de agosto de 2015, tendo sido aprovada pelo Vice-Presidente Jurídico, Vice-Presidente Financeiro e pelo Superintendente de Auditoria e Compliance da Cosan S.A. ("Cosan"). A Política é aplicável a todos os colaboradores da Companhia, inclusive clientes, prestadores de serviços e fornecedores, tendo por objetivo conscientizar todos os funcionários acerca das normas constantes da Lei Anticorrupção, bem como definir as diretrizes a serem praticadas pelos colaboradores, em conformidade com a referida lei e com a FCPA (Foreign Corrupt Practices Act, UK Bribery Act).
- **Política de Relacionamento com Órgãos Públicos:** A Política de Relacionamento com Órgãos Públicos foi criada em 5 de maio de 2014, tendo sido aprovada pelo Diretor Presidente, pelo Vice-Presidente Jurídico e pelo Superintendente de Auditoria e Compliance da Cosan. A Política é aplicável a todos os colaboradores da Companhia e tem por objetivo estabelecer as diretrizes para relacionamento com órgãos públicos, de forma a evitar qualquer infração ética pelos colaboradores da Companhia.
- **Política de Doações e Patrocínios:** A Política de Doações e patrocínios foi criada em 29 de outubro de 2018 e aprovada do Conselho de Administração, aplicando-se a todos os colaboradores da Companhia a partir de então. A Política estabelece diretrizes para a realização de doações e patrocínios que envolvam a transferência de bens imóveis, móveis integrantes do patrimônio da Rumo e suas Controladas, inclusive valores monetários ou ainda serviços da Rumo, de modo a garantir que as doações e patrocínios sejam realizados com transparência, integridade e legalidade.
- **Política de Transações entre Partes Relacionadas e Conflito de Interesses:** A Política de Transações entre Partes Relacionadas foi criada em 29 de outubro de 2018 e atualizada em 31 de julho de 2019, pelo Conselho de Administração, aplicando-se a todos os colaboradores da Companhia. A Política visa estabelecer as diretrizes para a realização de Transações entre Partes Relacionadas e para hipóteses de potenciais Conflitos de Interesses.

5.3 Programa de integridade

Não há um procedimento formal ou periodicidade pré-definida para a revisão dos procedimentos da Companhia ou do Código de Conduta e das Políticas em si. Não obstante, as Políticas são revisadas quando há efetiva necessidade, diante de adoção de novas medidas ou complementação das já existentes.

Os riscos de integridade são avaliados, no máximo, anualmente, ou quando há efetiva necessidade de revisão em periodicidade menor.

ii- as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

A Companhia mantém uma estrutura corporativa de compliance aplicável às sociedades integrantes do Grupo Cosan, aprovada no dia 9 de novembro de 2017, pelos membros do Comitê de Auditoria da Cosan Limited e pelos membros do Comitê de Auditoria da Cosan, o qual é composto em sua integralidade por membros independentes, que cumprem os requisitos da Instrução CVM 509/11.

A estrutura é composta por Comitês (Comitês de Éticas, Comitê de Compliance e Comitê de Auditoria) com um sistema de report sequenciado, que tem como objetivo dar maior visibilidade aos Conselhos de Administração das companhias do Grupo, acerca dos relatos de alta criticidade, que versem sobre supostas infrações éticas e/ou atos de corrupção, fraudes e desvios. Nessa diretriz, foi também definido que o Comitê de Ética passa a tratar exclusivamente de relatos sobre ética, com obrigatoriedade de report dos relatos ao Comitê de Compliance.

O Comitê de Ética da Controladora tem como função:

- receber e deliberar sobre incidentes referentes a questões de ética (conduta, fraudes/desvios financeiro/operacionais);
- deliberar acerca da apuração de denúncias e a realização de investigação interna; e
- reportar ao Comitê de Compliance a consolidação das denúncias e incidente de alta criticidade (éticos) recebidas no período.

O Comitê de Compliance da Controladora tem como atribuição:

- aprovar revisões do Código Conduta, políticas de Compliance e diretrizes do “Programa de Integridade”;
- deliberar sobre a solução das denúncias atos de corrupção (integridade);
- receber os reports das denúncias de alta criticidade dos Comitês de Ética, podendo recomendar medidas adicionais;

5.3 Programa de integridade

- reportar ao Comitê de Auditoria Estatutário a consolidação das denúncias (éticas ou integridade) recebidas no período; e
- assegurar a uniformidade dos procedimentos e premissas adotadas dos Comitês de Ética.

O Comitê de Auditoria Estatutário da Controladora

É o órgão de auxílio diretamente vinculado e subordinado ao Conselho de Administração da Companhia, de funcionamento permanente, com a composição e as competências fixadas em regimento interno. O Comitê é responsável, principalmente:

- pelo assessoramento ao Conselho de Administração em relação aos processos de controles internos, administração de riscos e Compliance;
- pela supervisão das atividades da auditoria interna; e
- pela supervisão das atividades da Companhia.

Para auxiliar os reportes, a Companhia utiliza áreas do Grupo Cosan, quais sejam (i) áreas de Controles Internos Corporativos, (ii) Auditoria Interna Corporativa; e (iii) o Compliance Corporativo, que têm as funções abaixo definidas:

Controles Internos:

- Elaborar, revisar e divulgar limites de autoridade, políticas e procedimentos;
- Garantir acessos adequados aos sistemas corporativos e alçadas de aprovação;
- Desenhar e implantar os controles necessários para adequada mitigação dos riscos dos negócios;
- Realizar follow-up das recomendações de auditoria para assegurar a implantação e aprimoramento do ambiente de controles;
- Prover informações e treinamentos de controles internos necessários para disseminação da cultura de governança; e
- Realizar gestão e investigação dos relatos recebidos no Canal de Ética para apuração dos fatos e adoção das tratativas necessárias.

Auditoria Interna (Corporativo):

- Realizar avaliação geral de riscos e elaborar Plano Anual de Auditoria com base na criticidade dos processos;
- Avaliar a performance dos processos e controles internos por meio da execução do Plano Anual de Auditoria;
- Conduzir o processo de avaliação interna e acompanhar a avaliação da auditoria externa dos controles SOX;

5.3 Programa de integridade

- Realizar testes periódicos de controles para garantir a sua efetividade frente aos riscos mapeados;
- Reportar ao Comitê de Auditoria Estatutário os resultados dos trabalhos e assuntos relevantes do período.

Compliance Corporativo:

- Aprovar as diretrizes e ações do Programa Anticorrupção do Grupo Cosan; e
- Cuidar de todas as questões relativas a problemas de Compliance relacionados ao programa anticorrupção.

iii- se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

- **se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados**
- **as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas**
- **órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado**

O Código de Conduta da Controladora, que se aplica a Companhia, reúne os valores empresariais, práticas, procedimentos, princípios-chave e normas de conduta relacionadas a decisões éticas, é aplicável a conselheiros, diretores, funcionários (próprios, terceirizados, estagiários ou temporários, independentemente de cargo ou posição), clientes, fornecedores, acionistas e parceiros da Companhia. Dessa forma, todos os colaboradores da Companhia, independentemente de hierarquia, são responsáveis por criar e incentivar a cultura de realização de negócios pautados na ética.

A Controladora, em conjunto com a Companhia, não tem um cronograma periódico de treinamento a respeito do seu Código de Conduta, para os Diretores, Conselheiros Fiscais, Conselheiros de Administração e colaboradores das sociedades do grupo, mas mantém equipe competente e disponível para esclarecimentos de quaisquer dúvidas e questões a ele relacionadas que venham a surgir.

Ressalta-se, ainda, que o Grupo Cosan possui um programa de anticorrupção, iniciado em setembro de 2017, que tem como objetivo estruturar o programa de compliance da Companhia, sendo que até então diversas ações têm sido implementadas para sua estruturação e consolidação, incluindo treinamentos que

5.3 Programa de integridade

deverão ser realizados entre a Alta Administração e colaboradores e, disponibilização de informativos internos para sua divulgação. A maior parte dos treinamentos na Companhia foi concentrada em 2017, no lançamento do programa, focada primordialmente em públicos específicos de gestores e líderes.

O não cumprimento do Código de Conduta ou das Políticas poderá sujeitar o infrator à aplicação de sanções cabíveis, determinadas de acordo com a gravidade da conduta praticada pelo empregado. As sanções estão previstas na Política de Medidas Disciplinares, incluindo, dentre outras (i) advertência verbal ou escrita; (ii) suspensão de 1 ou 3 dias (a depender da gravidade); e (iii) desligamento. Cabe ao gestor da área (no mínimo com posição de reporte à Diretoria) validar a análise realizada pelo superior imediato do funcionário e a equivalência da falta realizada. Todas as comunicações referentes às medidas disciplinares devem ser encaminhadas ao Departamento de Recursos Humanos e se necessário o jurídico é acionado.

O Código de Conduta da Controladora, foi aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de outubro de 2018 e sua atualização foi aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de julho de 2019. O Código de Conduta é entregue aos colaboradores no momento da contratação, na integração e está disponível integralmente para consulta de todos na intranet, no site da Companhia (<http://ri.rumolog.com/ptb/estatutos-politicas-e-codigo-de-etica>) e no site da CVM (<http://www.cvm.gov.br>).

b) se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

- **i. se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros**
- **ii. se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados**
- **iii. se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciante de boa-fé**
- **iv. órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias**

O Canal de Ética, como é denominado no Grupo Cosan, é gerenciado por um terceiro contratado com a finalidade de garantir a idoneidade de todo o processo pelo qual é responsável. O Canal de Ética é utilizado para denúncias, relatos e comunicações de questões relacionadas aos assuntos mencionados nas Políticas e Código de Conduta.

O Canal de Ética pode ser acessado tanto por funcionários quanto por terceiros, fornecedores, clientes e público em geral, tendo suas formas de acesso previstas no item V do Código de Conduta da Companhia, documento disponibilizado a colaboradores e terceiros. Além disso, o Canal de Ética é amplamente divulgado na intranet.

5.3 Programa de integridade

O acesso pode ser realizado por call center (0800 725 0039) ou por meio de site disponibilizado exclusivamente para esse fim (<http://www.canaldeetica.com.br/cosan>).

Exceto se por força de lei ou solicitação judicial, a Companhia garante, aos denunciante de boa-fé, o sigilo das informações e/ou denúncias. A empresa contratada para recebimento das denúncias, utiliza sistemas e procedimentos de controles que asseguram o sigilo e a confidencialidade da denúncia.

Conforme expressamente instituído em seu Código de Conduta, a Companhia não tolera nenhum tipo de retaliação contra qualquer pessoa, interna ou externa, que comunique de boa-fé uma violação ou suspeita de violação de qualquer norma jurídica ou do Código de Conduta.

O órgão responsável pela apuração e investigação de denúncias é o Comitê de Ética, com o suporte das áreas de Auditoria Interna, Riscos, Controles Internos e Compliance.

No último exercício social, a Controladora recebeu 681 manifestações relativas ao Código de Conduta (618 manifestações em 2021), no canal de denúncias.

c) Número de casos confirmados nos últimos 3 (três) exercícios sociais de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública e medidas corretivas adotadas

Não foram apurados.

d) Caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido

Não aplicável

5.4 Alterações significativas

Não houve, no último exercício social, alterações significativas nos principais riscos aos quais a Companhia está exposta ou na política de gerenciamento de riscos adotada.

5.5 Outras informações relevantes

5.5 - Outras informações relevantes

Não há outras informações relevantes com relação a este item 5.